

2005년도 제16회 공인중개사 자격시험 문제지(1차)

문제지 유형	A형	문제수	80문제	시험시간	1시간 40분 (100분)	응시번호		성명	
-----------	----	-----	------	------	-------------------	------	--	----	--

- 유 의 사 항 -

- 먼저 문제지 상태와 매수 확인
- 문제지에 응시번호와 성명을 기재
- 답안지에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기
- 2005.10.30 현재 시행되는 법령을 기준으로 답안 작성

제 1과목 : 부동산학개론

1. 부동산개발에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 공공개발사업의 주체로는 국가·지방자치단체·한국토지공사·대한주택공사 등이 있다.
- ② 개발사업의 타당성분석에는 법적·물리적·경제적 분석 등이 포함된다.
- ③ 정비기반시설이 극히 열악하고 노후·불량 건축물이 과도하게 밀집한 지역의 주거환경을 개선하기 위해서 시행하는 사업을 택지개발사업이라고 한다.
- ④ 주택개발사업은 소유자들 간의 이해조정이 쉽지 않아 사업시행이 더딘 편이다.
- ⑤ 행정중심복합도시, 기업도시 및 경제자유구역 개발사업 등은 국가경쟁력 강화 또는 지역균형 발전을 목적으로 하는 사업이다.

2. 부동산투자 의사결정에 관한 설명 중 틀린 것은?

(단, 투자자는 위험회피자라고 가정)

- ① 투자대안별 수익률 변동이 유사한 추세를 보일 것으로 예측되는 부동산에 분산 투자하는 것이 좋다.
- ② 투자대안별 기대수익률이 동일하다면 위험이 낮은 대안을 선택하는 것이 좋다.
- ③ 자기자본 기대수익률이 차입이자율보다 높으면 차입을 통해서 정(+)의 지렛대 효과(leverage effect)를 얻을 수 있다.
- ④ 부동산 유형별 분산투자뿐만 아니라 지역별 분산투자로도 위험을 낮출 수 있다.
- ⑤ 한 투자자에게 최적인 투자대안이 다른 투자자에게는 최적이지 않을 수 있다.

3. 부동산시장에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 부동산 거래에 필요한 정보 습득에는 일반적으로 많은 비용이 소요된다.
- ② 부동산 공급에는 상당한 시간이 소요되기 때문에 수요가 급증하더라도 공급이 적시에 이루어지지 못하는 경우가 많다.
- ③ 부동산 상품이 물리적으로 동일하더라도 경제적·법적

성질이 다르면 상품의 성격은 달라진다.

- ④ 부동산은 고가(高價)이기 때문에 자금조달가능성이 시장참여에 영향을 미친다.
- ⑤ 부동산경기가 상승국면에 들어서면 시장은 구매자 주도 시장(buyer's market)으로 변한다.

4. 부동산투자분석에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 내부수익률이 요구수익률보다 작은 경우에는 투자가치가 없다고 할 수 있다.
- ② 수익성지수가 1보다 큰 투자안은 투자가치가 있다고 할 수 있다.
- ③ 대부비율(debt to value)이 높아질수록 투자안의 부채비율(debt to equity)도 높아진다.
- ④ 총소득승수법(gross income multiplier)은 화폐의 시간가치를 고려한 방법이다.
- ⑤ 부채감당률(debt service coverage ratio)이 1보다 작다는 것은 운영업소득이 매기간의 원리금 상환액을 감당하기에 부족하다는 것을 의미한다.

5. 임대관련 제도에 관한 설명 중 틀린 것은?(단, 다른 요인은 불변이라고 가정)

- ① 임대료 보조제도는 수요자 지원 주택정책의 한 형태이다.
- ② 임대료 보조 대신 동일한 금액을 현금으로 제공하면 저소득층의 효용은 감소한다.
- ③ 임대료 보조를 받은 저소득층의 주택소비가 증가하는 이유는 소득효과와 대체효과 때문이다.
- ④ 임대료 보조를 받은 저소득층의 효용은 임대료 보조를 받지 않는 경우보다 더 높아진다.
- ⑤ 시장균형가격보다 낮은 수준으로 임대료를 규제하면 저소득층 임차인들의 주거환경이 악화될 수 있다.

6. 부동산 시장분석에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시장세분화(market segmentation)는 수요자의 특성에 따라, 시장차별화(market disaggregation)는 공급상품의 특성에 따라 시장을 구분하는 것이다.
- ② 소매중력법칙에 따르면 소비자에 대한 유인력은 상점의 규모가 클수록, 거리가 멀수록 커진다.
- ③ 특정지역에서 해당 부동산 유형에 대한 시장성장성, 시장점유율, 개발타당성 등을 파악하는 것이 시장분석의 중요한 내용이다.
- ④ 부동산상품은 표준화가 어렵기 때문에 시장분석이 복잡해진다.
- ⑤ 일정시점에 시장에 존재하는 주택의 양과 사람들이 보유하고자 하는 주택의 양은 다를 수 있다.

7. 어떤 지역의 아파트 시장균형가격을 하락시킬 수 있는 요인은?(단, 다른 조건은 불변이라고 가정)

- ① 대체 주택에 대한 수요 감소
- ② 아파트 주변 환경의 개선
- ③ 건설기술의 진보로 인한 생산성 향상
- ④ 가구소득의 증가
- ⑤ 지역 내 유입인구 증가

8. 부동산 시장실패(market failure)와 관련이 없는 것은?

- ① 공급독점 ② 무임승차자 문제
- ③ 공공재 ④ 정보의 비대칭
- ⑤ 완전 경쟁

9. 부동산시장에 관한 설명 중 틀린 것은?(단, 다른 요인은 불변이라고 가정)

- ① 건설노동자의 임금이 상승하면 주택공급이 증가한다.
- ② 정부가 건축허가요건을 강화하면 신규건설이 침체될 수 있다.
- ③ 부동산 경기조절 정책은 일반 경기의 조절을 위한 수단이 될 수 있다.
- ④ 장기 주택저당대출제도의 활성화는 무주택가구의 주택 구입을 쉽게 해준다.
- ⑤ 프로젝트 파이낸싱의 활성화는 주택공급의 확대에 기여할 수 있다.

10. 부동산하의 관점에서 토지소유권의 공간적 범위에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 토지 지표를 토지소유자가 배타적으로 이용하여 작물을 경작하거나 건물을 건축할 수 있는 등의 권리를 지표권이라 한다.
- ② 토지소유자가 공중공간을 타인의 방해 없이 일정한 고도까지 포괄적으로 이용할 수 있는 권리를 공중권이라 한다.
- ③ 토지의 지하에 관한 권리의 하나인 광업권은 토지소유자의 권리로 인정된다.
- ④ 토지소유자가 지하공간에서 어떤 이익을 얻거나 지하공간을 사용할 수 있는 권리를 지하권이라 한다.
- ⑤ 국가가 사유지 지하의 일부를 사용하기 위해 구분지상권을 설정할 수 있다.

11. 부동산 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 부증성(비생산성)으로 인해 토지이용이 점차 집약화하는 경향이 있다.
- ② 영속성이 있으므로 장기투자를 통해 자본이득과 소득이득을 얻을 수 있다.
- ③ 희소성의 차이로 도시중심 토지는 도시교외 토지보다 임대료가 더 높은 경향이 있다.
- ④ 개별성이 있어 부동산 상품간 완전한 대체관계가 성립한다.
- ⑤ 용도의 다양성이 있으므로 최유효이용 방법을 선택하게 된다.

12. 부동산경기에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 일반적으로 부동산경기는 여러 부동산 유형과 지역에서 동시에 같은 국면으로 진행되는 경향이 있다.
- ② 2005년 정부의 8.31 부동산대책과 같은 외부충격으로 주택경기가 하강한다면 이는 순환적 경기변동에 해당한다.
- ③ 부동산경기 후퇴국면에서 중개활동은 매수자보다 매도자를 중시하게 된다.
- ④ 방학동안 대학가 원룸의 공실이 늘어나는 것은 무작위적 변동(random change)에 해당한다.
- ⑤ 경제주체들이 모두 부동산가격상승에 대한 기대를 갖고 있다면 부동산 가격이 급등할 수 있다.

13. 부동산 감정평가에서 지역분석에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 성숙도가 낮은 후보지의 동일수급권은 전환 후 용도 지역의 동일수급권과 일치하는 경향이 있다.
- ② 지역분석은 개별분석 후에 이루어지는 것이 일반적이다.
- ③ 인근지역의 사회적·경제적·행정적 위치는 고정적인 것이 아니라 유동적인 것이다.
- ④ 인근지역의 생애주기를 성장기, 성숙기, 쇠퇴기, 원이, 악화기 등으로 구분할 때 가격수준은 성장기에 최고에 이른다.
- ⑤ 인근지역은 대상 부동산이 속해 있지 않지만 그 지역적 특성이 대상 부동산의 가격형성에 영향을 미치는 지역이다.

14. 부동산 감정평가의 감가수정방법에 관한 다음 설명 중 맞는 것으로 묶은 것은?

- ㉠ 회계목적의 감가상각은 취득가격을 기준으로 하지만, 감정평가의 감가수정은 재조달원가를 기준으로 한다.
- ㉡ 회계목적의 감가상각은 관찰감가를 인정하나, 감정평가의 감가수정은 관찰감가를 인정하지 않는다.
- ㉢ 정률법에서 매년의 감가액은 첫째가 가장 크고, 해가 갈수록 점차 줄어든다.
- ㉣ 감가수정에서 감가의 요인은 일반적으로 물리적·기능적 및 경제적 요인으로 구분할 수 있다.
- ㉤ 감가수정을 할 때 내용연수는 물리적 내용연수를 기준으로 한다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉢, ㉤ ③ ㉢, ㉣, ㉤
- ④ ㉡, ㉣, ㉤ ⑤ ㉠, ㉣, ㉤

15. 다음 감정평가산식의 (㉠)과 (㉡)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

적산임료 = 기초가격 × (㉠) + 필요제정비

수익가격 = $\frac{\text{순수익}}{(㉡)}$

- | | |
|---------|-------|
| ㉠ | ㉡ |
| ① 기대이율 | 자본회수율 |
| ② 자본회수율 | 환원이율 |
| ③ 환원이율 | 기대이율 |
| ④ 기대이율 | 환원이율 |

16. 동일한 효용을 가진 여러 부동산 중에서 가격이 가장 낮은 것이 선택되고 이 가격이 다른 부동산의 가격형성에 영향을 미치는 가격 원칙은?

- ① 균형의 원칙 ② 예측의 원칙
③ 변동의 원칙 ④ 대체의 원칙
⑤ 기여의 원칙

17. 부동산 마케팅 4P(price, product, place, promotion) 전략 중 제품(product) 전략에 해당하지 않는 것은?

- ① 단지 내 자연 친화적인 설계된 설치
② 거주자 라이프스타일을 반영한 평면설계
③ 보안설비의 디지털화
④ 지상주차장의 지하화
⑤ 제품의 광고 및 홍보 활동

18. 부동산관리에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 도시화, 건축기술의 발달 등으로 인하여 부동산관리 전문화의 필요성이 강조되고 있다.
② 부동산관리에는 기술·경영·법제도 등의 측면이 있어서, 물리적 설비뿐 아니라 경영 및 법률을 포함하는 복합적인 접근이 필요하다.
③ 부동산관리자의 중요한 역할은 소유자의 수익극대화 및 임차인과 좋은 관계를 유지하는 것이다.
④ 관리방식 중 기밀유지 및 보안관리 측면에서는 자가관리 보다 위탁관리가 더 유리하다.
⑤ 부동산 유지·관리상의 문제가 발생한 후 처리하면 고비용의 지출, 임차인의 불편 등을 야기하므로 예방적 유지·관리를 강화할 필요가 있다.

19. 민간의 부동산개발에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 공사비를 분양금으로 정산하는 사업방식에서는 사업시행은 건설회사가 하지만, 이익은 토지소유자에게 귀속된다.
② 개발사업이 완성되기 전에 부동산을 매수한 자의 시장 위험은 개발사업의 완성이 가까워질수록 커진다.
③ 토지신탁방식에서는 부동산신탁사가 건설단계의 부족자금을 조달한다.
④ 토지소유자의 자체사업일 경우 사업시행은 토지소유자가 하지만, 자금조달과 이익귀속의 주체는 건설회사이다.
⑤ 등가교환방식에서는 토지소유자와 부동산신탁사간에 수수료 문제가 발생할 수 있다.

20. 오피스 빌딩의 현금흐름분석에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 매각시점에 미상환 대출잔액이 있다면 세전 매각현금흐름이 총 매각대금보다 적다.
② 가능총소득에서 공실 및 회수 불가능 임대수입을 제하고 기타소득을 합하면 유효총소득이 된다.
③ 유효총소득은 순영업소득에 비해서 큰 편이다.
④ 순영업소득은 세전 현금흐름과 동일할 수 없다.
⑤ 과세대상 소득이 적자가 아니고 투자자가 과세대상이라

면 세전 현금흐름은 세후 현금흐름보다 크다.

21. 단순회수기간법으로 다음 부동산 투자안들의 타당성을 분석한 결과 가장 타당한 것은?(단, 현금흐름은 기간 중에 균등하게 발생한다고 가정)

기간	투자안별 현금흐름(단위: 만원)				
	A	B	C	D	E
현재	-500	-700	-600	-800	-900
1년	100	200	200	200	100
2년	300	300	100	100	200
3년	200	100	300	300	200
4년	100	100	200	400	300
5년	400	300	200	300	100

- ① A ② B ③ C ④ D ⑤ E

22. 점증상환, 원금균등분할상환, 원리금균등분할상환의 세가지 대출상환방식 중 다음 질문에 적합한 방식은? (단, 다른 조건은 동일하다고 가정)

- ㉠ 차입자의 첫 회 월불입액이 가장 적은 대출상환방식은?
㉡ 첫 회 월불입액 납부 후 만기 이전에 증도상환할 경우 미상환 대출잔액이 가장 적게 되는 대출상환방식은?

㉠

㉡

- ① 점증상환 원금균등분할상환
② 점증상환 원리금균등분할상환
③ 원리금균등분할상환 점증상환
④ 원리금균등분할상환 원금균등분할상환
⑤ 원금균등분할상환 점증상환

23. 임대아파트의 수요함수는 $Q^D = 1400 - 2P$, 공급함수는 $Q^S = 200 + 4P$ 라고 하자. 이때 정부가 아파트 임대료를 150만원/㎡으로 규제했다. 이 규제 하에서 시장의 초과수요 또는 초과공급 상황과 그 수량은?

[여기서 P 는 가격(단위: 만원), Q^D , Q^S 는 각각 수요량과 공급량(단위: ㎡), 다른 조건은 불변이라고 가정]

- ① 초과수요 100㎡ ② 초과수요 300㎡
③ 초과공급 100㎡ ④ 초과공급 200㎡
⑤ 초과공급 300㎡

24. 토지정책수단에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 토지시장의 실패에 대응하기 위해서 직·간접형태의 정책수단이 활용되고 있다.
② 환지방식은 초기에 막대한 토지구입비용이 들기 때문에 사업시행자가 재정지출을 효율적으로 관리하기 어렵다.
③ 중영개발은 주로 대규모 개발사업에 이용되어 왔다.
④ 수용방식의 문제점으로 토지매입과 보상과정에서 사업시행자와 주민의 갈등을 들 수 있다.
⑤ 공공투자사업은 시장기능에 맡길 경우 추진되기 어려운 도시계획사업 등에 자주 이용된다.

25. 토지가격 결정에 영향을 미치는 요인에 관한 설명 중 옳은 것은? (단, 자본시장은 완전하고 다른 요인은 불변이라고 가정)

- ① 지대가 상승하면 토지가격은 낮아진다.
- ② 토지에 대한 위험프리미엄이 상승하면 토지가격은 높아진다.
- ③ 금리가 상승하면 토지가격은 낮아진다.
- ④ 신도시개발계획이 발표되면 사업예정지 주변지역의 토지가격은 낮아진다.
- ⑤ 기대인플레이션율이 오르면 토지가격은 낮아진다.

26. 외부효과에 관한 설명으로 틀린 것은?(단, 다른 변수는 불변이라고 가정)

- ① 인근지역에 쓰레기소각장을 설치하면 아파트 시장에 부(-)의 외부효과가 발생할 것이다.
- ② 어떤 사람이 타인의 경제행위로 인하여 아무런 보상없이 일방적 피해를 받는 경우를 부(-)의 외부효과라고 한다.
- ③ 인근지역에 대규모 생태공원이 들어서면 아파트 시장에 정(+)의 외부효과가 발생할 것이다.
- ④ 용도지역지구제와 같은 토지이용규제는 부(-)의 외부효과를 억제하기 위한 수단으로도 이용된다.
- ⑤ 정(+)의 외부효과를 발생하는 재화는 사회적으로 적정한 수준보다 더 많이 생산된다.

27. 부동산학에서 이용하는 계수에 관한 설명 중 틀린 것은? (단, 기말 불입과 기말 수령을 가정)

- ① 미래가치계수는 현재가치계수의 역수이다.
- ② 연금의 미래가치계수는 연금의 현재가치계수의 역수이다.
- ③ 감채기금계수는 미래에 사용할 금액을 적립하기 위한 매월의 적립금을 계산하는데 사용한다.
- ④ 저당상수는 원리금균등분할상환 시 융자금액에 대한 월 불입액을 계산하는데 사용한다.
- ⑤ 연금의 현재가치계수는 미상환 대출잔액을 계산하는데 사용한다.

28. 주택담보대출에 관한 설명 중 틀린 것은?(단, 다른 변수는 동일하다고 가정)

- ① 연간 이자율이 같은 1년 만기 대출의 경우 대출자는 기말에 한번 이자를 받는 것이 기간 중 4회 나누어 받는 것보다 유리하다.
- ② 대출자의 명목이자율은 시장 실질이자율, 위험에 대한 대가, 기대인플레이션율 등으로 구성된다.
- ③ 변동금리부 주택담보대출의 이자율은 기준금리에 가산금리를 합하여 결정된다.
- ④ 변동금리부 주택담보대출 이자율의 조정 주기가 짧을수록 이자율 변동의 위험은 대출자에서 차입자로 전가된다.
- ⑤ CD(양도성 예금증서)연동 주택담보대출은 변동금리부 주택담보대출이다.

29. 아파트에 대한 수요와 공급의 탄력성에 관한 설명 중 틀린 것은? (단, 다른 변수는 불변이라고 가정)

- ① 공급이 증가할 때 수요의 가격탄력성이 비탄력적일수록

가격이 더 내린다.

- ② 수요의 소득탄력성은 소득의 변화율에 대한 수요량의 변화율이다.
- ③ 수요가 증가할 때 공급의 가격탄력성이 비탄력적일수록 가격은 더 오른다.
- ④ 공급이 가격에 대해 완전 비탄력적일 때 수요가 증가해도 가격은 변하지 않는다.
- ⑤ 수요가 가격에 대해 완전 탄력적일 때 공급이 증가해도 가격은 변하지 않는다.

30. 부동산 분석에 관한 용어 설명 중 틀린 것은?

- ① 지역경제분석에서는 대상 지역의 부동산 수요에 영향을 미치는 인구, 고용, 소득 등의 요인을 분석한다.
- ② 흡수율분석에서는 개발사업과 관련한 거시적 경기동향, 정책환경, 지역시장의 특성 등을 분석한다.
- ③ 시장분석에서는 특정 지역이나 부동산유형에 대한 수요, 공급 등을 분석한다.
- ④ 타당성분석에서는 개발사업에 투자자금을 끌어들이 수 있을 정도로 충분한 수익이 발생하는지 분석한다.
- ⑤ 상권분석에서는 대상 점포가 고객을 끌어들이는 지리적 범위를 분석한다.

31. A부동산의 다음 1년간 소득 및 비용명세서를 이용하여 순영업소득을 구하시오.

유효총소득	100,000,000원
비용명세	유지관리비 : 20,000,000원
	화재보험료 : 3,000,000원
	소득세 : 10,000,000원
	수도료 : 2,000,000원
	전기료 : 3,000,000원
	재산세 : 20,000,000원
	부채서비스액 : 10,000,000원

- ① 32,000,000원 ② 42,000,000원
- ③ 49,000,000원 ④ 52,000,000원
- ⑤ 57,000,000원

32. 다음 표준지 공시지가를 기준으로 주어진 조건에 따라 가격시점 현재의 대상토지 가격을 구하시오.

- 표준지 공시지가: 10,000원/㎡
- 공시지가 공시기준일 이후 가격시점까지 지가변동률: 10%
- 대상 토지는 표준지의 인근지역에 소재함
- 개별요인분석표

구분	표준지	대상 토지
가로조건	100	80
접근조건	100	100
획지조건	100	110
환경조건	100	100
행정적조건	100	100
기타조건	100	100

- ① 9,680원/㎡ ② 10,680원/㎡
- ③ 11,000원/㎡ ④ 11,500원/㎡

⑤ 12,500원/㎡

33. 부동산중개 등에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 우리나라 부동산중개행위는 원칙적으로 상사중개의 성격을 갖는다.
- ② 에스크로우(escrow)회사는 매도자와 매수자간의 협상과정에 적극 참여하기 때문에 중개업자의 업무를 대신하는 경우가 많다.
- ③ 독점중개의뢰계약(exclusive right-to-sell listing)에서는 중개업자가 중개의 독점권을 가지면서 소유자(중개의뢰인)가 직접 거래를 성사시킨 경우에도 수수료를 받을 수 있다.
- ④ 일반중개의뢰계약(open listing)은 중개의뢰를 받은 1인의 중개업자가 여러 중개업자와 공동으로 중개하는 방식이다.
- ⑤ 거래당사자간의 거래계약과 중개의뢰인과 중개업자의 중개계약은 모두 사실행위에 해당된다.

34. 부동산권리분석 및 권원보험(title insurance) 등에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 권원보험은 대상 부동산의 매도자에 대한 보증이기 때문에 부동산거래를 촉진하는 효과가 있다.
- ② 소급권리분석은 과거로 소급해서 대상 부동산의 소유권의 연쇄성(chain of title)을 확인하는 작업을 중심으로 한다.
- ③ 권원보험에 가입했다고 해서 권리의 하자가 치유 또는 제거되는 것이 아니고, 권리의 하자는 그대로 존속한다.
- ④ 우리나라 부동산등기는 공신력이 인정되지 않기 때문에 권리분석의 필요성이 강조된다.
- ⑤ 자료의 판독(reading)이란 임상활동단계 이전의 활동으로 여러 가지 물적 증거를 수집하여 검토함으로써 권리 등의 하자유무를 발견하려는 작업이다.

35. 우리나라의 부동산투자회사에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 자기관리 부동산투자회사는 실체가 있는 회사이고, 기업구조조정 부동산투자회사는 명목회사(paper company)이다.
- ② 부동산투자회사의 최저 자본금 규모는 250억 원이다.
- ③ 부동산투자회사는 자본금의 50% 이내에서 현물 출자할 수 있다.
- ④ 자기관리 부동산투자회사는 매분기 말 현재 총자산의 100분의 80이상을 부동산, 부동산 관련 유가증권 및 현금으로 구성하여야 한다.
- ⑤ 기업구조조정 부동산투자회사의 경우 주주 1인과 그 특별관계자는 발행주식 총수의 30%를 초과하여 소유하지 못한다.

36. 우리나라의 부동산 증권화에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 부동산에 대한 지분을 증권화한 부동산 상품 중에서 대표적인 것이 주택저당증권이다.
- ② 우리나라에서 발행된 주택저당증권은 대부분 다채충저당채권(CMO, collateralized mortgage obligation)이다.
- ③ 부동산투자회사는 주거용 부동산에 주로 투자하고 있다.
- ④ 은행부동산투자신탁 상품과 간접투자자산운용법에 의한 부동산 펀드는 주로 완성된 부동산에 투자하고 있다.
- ⑤ 국민주택기금이 보유한 주택저당대출채권을 기초로 중

권화한 주택저당증권은 발행된 전액이 없다.

37. 다음과 같이 조사된 건물의 가격시점 현재의 원가법에 의한 감정평가 가격은?(단, 감가수정은 정액법에 의함)

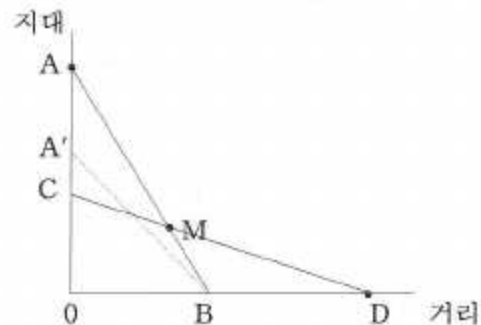
- 가격시점: 2005. 10. 30
- 건축비: 200,000,000원(2003. 10. 30 준공)
- 건축비는 매년 10%씩 상승하였음
- 가격시점 현재 잔존내용연수: 48년
- 내용연수 만료시 잔존가치율: 10%

- ① 232,320,000원 ② 232,925,000원
- ③ 233,288,000원 ④ 234,000,000원
- ⑤ 234,800,000원

38. 상권의 분석방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 크리스탈러(W. Christaller)의 중심지이론은 유사한 상품을 취급하는 점포들이 서로 도심에 인접해 있는 경우를 잘 설명해 준다.
- ② 컨버스(P. D. Converse)의 분기점모형은 두 도시간의 구매영향력이 같은 분기점의 위치를 구하는 방법을 제시한다.
- ③ 중력모형(gravity model)은 중심지의 형성과정보다 중심지간의 상호작용에 더 초점을 두고 있다.
- ④ CST(customer spotting techniques)기법은 상권의 규모뿐만 아니라 고객의 특성과 및 판매촉진전략 수립에 도움이 될 수 있다.
- ⑤ 허프(D. Huff)의 확률모형으로 한 지역에서 각 상점의 시장점유율을 간편하게 추산할 수 있다.

39. 두 가지 산업이 있는 단핵도시모형을 가정한 입찰지대곡선에 관한 설명 중 틀린 것은?



- ① 점 A, M, D를 연결한 선이 이 도시 전체의 입찰지대곡선이다.
- ② 토지수요가 증가하면 교외지역 지가가 상승할 수 있다.
- ③ 교통운송 기술의 진보로 AB가 A'B'로 이동한다면 지가수준이 전반적으로 하락할 것이다.
- ④ 이 모형으로 직주분리현상을 설명할 수 있다.
- ⑤ 입찰지대곡선은 토지이용에 따른 판매액이 극대화되는 지대곡선을 연결한 것이다.

40. 다음 표에서 A지역 부동산 산업의 입지계수(locational quotient)를 구하시오.

- 지역별 산업생산액(단위: 억원)

산업 \ 지역	A	B	전국
부동산	100	400	500
기타	200	200	400
전체	300	600	900

- ① 0.5 ② 0.6 ③ 0.75 ④ 1.2 ⑤ 1.5

제 2과목 : 민법 및 민사특별법

41. 상대방 있는 의사표시의 효력발생에 관한 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 민법은 도달주의를 원칙으로 한다.
- ② 의사표시의 도달이란 사회관념상 상대방이 그 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 있음을 뜻한다.
- ③ 매매의 청약이 상대방에게 도달하더라도 그 전에 청약자가 사망한 경우에 청약은 그 효력이 생기지 않는다.
- ④ 과실 없이 상대방의 소재를 알지 못한 때에는 공시송달이 인정된다.
- ⑤ 보통우편의 방법으로 발송된 사실만으로는 발송일로부터 상당한 기간 내에 수취인에게 도달된 것으로 추정할 수 없다.

42. 취소할 수 있는 법률행위의 법정취인 사유가 아닌 것은?

- ① 취소권자가 취소할 수 있는 행위에 의하여 생긴 채무를 이행한 경우
- ② 취소권자의 상대방이 그 법률행위로 인해 취득한 권리를 양도한 경우
- ③ 취소권자가 상대방에게 이행을 청구한 경우
- ④ 취소권자가 상대방으로부터 담보를 제공받은 경우
- ⑤ 취소권자가 채권자로서 강제집행을 한 경우

43. 공유에 대한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 제3자가 공유물을 불법 점유한 경우, 공유자는 단독으로 공유물 전부의 반환을 청구할 수 있다.
- ② 부동산 공유자는 자기 지분 위에 다른 공유자의 동의 없이 저당권을 설정할 수 있다.
- ③ 공유자는 다른 공유자가 분할로 인하여 취득한 물건에 대하여 그 지분의 비율로 매도인과 동일한 담보책임이 있다.
- ④ 공유자간에 분할에 관해 이미 협의가 성립된 때에는 재판상 분할청구는 인정되지 않는다.
- ⑤ 재판에 의하여 공유물을 분할하는 경우에는 대금분할이 원칙이다.

44. 가동기담보권의 실행통지에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 채권자가 담보계약에 따라 적법하게 소유권을 취득하려면, 청산금의 평가액을 채무자 등에게 통지하여야 한다.
- ② 통지의 상대방에는 채무자 이외에 물상보증인은 포함되지만, 담보가동기 후 소유권을 취득한 제3취득자는 포함되지 않는다.
- ③ 청산금이 없다고 인정되는 경우에도 채권자는 그 뜻을 통지하여야 한다.
- ④ 통지시기는 채권의 변제기 이후이다.
- ⑤ 채권자는 채무자 등에 대한 적법한 통지가 도달한 이후 지체 없이 후순위권리자에게 그 통지의 사실·내용 및

도달일을 통지하여야 한다.

45. 지역권에 대한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 지역권은 물권이므로 요역지와 분리하여 양도할 수 있다.
- ㉡ 지역권은 계속되고 표현된 것에 한하여 시효취득할 수 있다.
- ㉢ 공유자의 1인이 지역권을 취득한 때에는 다른 공유자도 이를 취득한다.
- ㉣ 지역권은 유상, 무상을 불문하고 설정될 수 있다.
- ㉤ 요역지소유권의 처분은 다른 약정이 없는 한 지역권의 처분을 수반한다.

- ① ㉠
- ② ㉡, ㉢
- ③ ㉠, ㉡, ㉢
- ④ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤
- ⑤ 정답 없음

46. 매도인의 담보책임에 대한 설명으로 옳은 것은?
(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 타인의 권리매매에서 권리이전을 할 수 없게 된 매도인은 선의의 매수인에 대하여 불능당시의 시가를 표준으로 하여 계약이 이행된 것과 동일한 경제적 이익을 배상할 의무까지는 없다.
- ② 매매목적물의 하자가 존재하는지의 여부는 위험이전시를 기준으로 판단해야 한다.
- ③ 타인의 권리매매에서 매도인이 그 권리를 취득하여 매수인에게 이전할 수 없는 경우, 약의의 매수인은 계약을 해제할 수 없다.
- ④ 매도인이 기계를 공급하면서 카탈로그나 검사 성적서를 제출하였더라도 그 기계된 정도의 품질과 성능을 보증한 것으로 볼 수 없다.
- ⑤ 담보권실행으로 행하여지는 경매에 있어서 매수인은 물건의 하자에 대하여는 원칙적으로 담보책임을 묻지 못한다.

47. 반사회적 법률행위 및 불공정행위에 관한 설명 중 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부담 없는 증여는 불공정행위라는 이유로 무효가 될 수 없다.
- ② 부동산이중매매가 반사회적 법률행위로서 무효가 되는 경우, 제1매수인은 매도인에게 손해배상청구를 할 수 있지만 매도인을 대위하여 제2매수인 명의로 된 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 없다.
- ③ 부동산등기특별조치법을 위반한 중간생략등기는 사회질서에 반하여 무효이다.
- ④ 부친관계를 맺은 대가로 부동산을 증여받은 첩으로부터 그 부동산을 전득한 자가 그 사실을 알았던 경우에는 소유권을 취득하지 못한다.
- ⑤ 불공정행위의 양 당사자는 이미 이행한 것의 반환을 청구할 수 있다.

52. 계약의 종류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관리단집회에서 재건축의 결의를 할 때에는 구분소유자 및 의결권의 각 4/5 이상의 다수의 결의가 있어야 한다.
- ② 재건축의 결의가 있는 경우 집회를 소집한 자는 지체없이 그 결의에 찬성하지 않은 구분소유자에 대하여 재건축에의 참여여부에 대한 회답을 서면으로 최고하여야 한다.
- ③ ②의 최고를 받은 구분소유자가 2월 이내에 회답하지 않은 경우 그 구분소유자는 재건축에 참가하겠다는 회답을 한 것으로 본다.
- ④ 관리단집회에서의 의결권은 서면 또는 대리인에 의해 행사할 수 있다.
- ⑤ 한 단지 내에 있는 여러 동의 건물을 일괄하여 재건축하려는 경우, 재건축 결의는 각각의 건물마다 있어야 한다는 것이 판례이다.

- ① 甲과 乙 사이의 증여계약은 유효이지만, 매매계약은 무효이다.
- ② 乙명의의 등기는 효력이 있다.
- ③ 甲은 乙의 丙을 상대로 그 명의의 등기말소를 청구할 수 없다.
- ④ 甲은 乙을 대위하여 乙의 丙을 상대로 등기말소를 청구할 수 있다.
- ⑤ 乙은 丙을 상대로 그 명의의 등기말소를 청구할 수 없다.

- ① 甲의 乙에 대한 점유물반환청구권은 침탈당한 날로부터 1년 내에 행사하여야 하는데, 이는 출소기간이다.
- ② 乙이 선의인 丙에게 X물건을 매도·인도한 경우, 甲은 丙에 대하여 손해배상을 청구할 수 없다.
- ③ 乙이 선의의 丙에게 X물건을 매도·인도한 경우, 甲은 丙에 대하여 점유물반환청구권을 행사할 수 있다.
- ④ 甲이 丁소유의 X물건을 임차하여 점유하였던 경우, 丁도 乙에 대하여 점유물반환청구권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 만일 甲이 乙의 사기로 인해 점유를 乙에게 이전한 경우, 乙에 대하여 점유물반환을 청구할 수 없다.

- ① 甲은 丙을 대위하여 乙에게 불법점유를 이유로 토지인도를 청구할 수 있다.
- ② 乙은 丙에 대하여 취득시효를 주장할 수 있다.
- ③ 丙이 소유권을 취득한 시점을 새로운 기산점으로 삼아 다시 취득시효가 완성된 경우에도 乙은 등기명의자인 丙에게 소유권이전등기를 청구할 수 없다.
- ④ 어떤 사유로 甲에게로 X토지의 소유권이 회복되면 乙은 甲에게 시효취득을 주장할 수 있다.
- ⑤ 만일 丙명의의 등기가 원인무효인 경우, 乙은 甲을 대위

52. 계약의 종류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용대차는 당사자일방이 목적물을 사용·수익하게 할 채무를 지고 상대방은 이를 반환해야 할 대가적 채무를 지므로 쌍무계약이다.
- ② 모든 쌍무계약은 유상계약이다.
- ③ 예약은 채권계약이다.
- ④ 쌍무계약이 갖는 이행상의 건련성으로부터 동시이행의 항변권이 성립한다.
- ⑤ 교환계약은 낙성·불요식 계약이다.

㉠ 당사자 사이에 계약의 내용을 이루는 본질적 사항이나 중요사항에 관하여 구체적으로 의사합치가 있으면 계약이 성립한다.

㉡ 계약서를 작성하지 않은 건물임대차계약은 무효이다.

㉢ 계약교섭의 부당한 중도파기가 불법행위를 구성하는 경우, 신뢰손해에 한정해서 손해배상을 청구할 수 있다는 것이 판례이다.

㉣ 교차청약의 경우에 후의 청약이 발송된 때에 계약이 성립한다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢
③ ㉢, ㉡ ④ ㉢, ㉢, ㉡
⑤ 정답 없음

- ① 주유소지하에 매설된 유류저장탱크는 토지에 부합된다.
- ② 건물임차인이 부착한 벽걸이 에어컨은 건물에 부합되지 않는다.
- ③ 타인의 임야에 권한 없이 심은 수목의 소유권은 임야소유자에게 귀속한다.
- ④ 동산이 부동산에 부합된 경우, 부합물은 부합당시의 가액의 비율로 원래의 동산과 부동산의 소유자가 공유한다.
- ⑤ 타인의 토지에서 무단으로 경작한 농작물의 소유권은 경작자에게 있다.

- ① 물권의 객체는 원칙적으로 특정·독립한 물건이다.
- ② 용익물권은 토지나 건물의 일부 위에 설정될 수 있다.
- ③ 1필의 토지일부에 저당권을 설정할 수 없다.
- ④ 아파트분양권은 소유권의 객체가 될 수 없다.
- ⑤ 집합물 위에 재단저당이 성립한 후에 그 구성물의 변동이 있게 되면 특정성을 상실한다.

- ① 甲은 丙이 이행을 청구하는 경우에 乙과 丙 사이의 법률관계에 기한 항변으로 丙에게 대항하지 못한다.
- ② 甲의 귀책사유로 채무가 불이행된 경우, 丙은 甲에 대하여 손해배상을 청구할 수 없다.
- ③ 계약이 해제된 경우 丙은 원상회복을 甲에게 청구할 수 있다.
- ④ 제3자를 위한 계약에서 丙은 계약 당시에 특정되어야 한다.
- ⑤ 만일 甲이 丙에 대하여 가진 채권에 관하여 그 채무를 면제하는 계약을 乙과 체결한 경우, 이는 제3자를 위한

57. 토지임차인의 지상물매수청구권에 대한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 임차인의 채무불이행을 이유로 임대차계약이 해지되는 경우, 임차인은 지상물매수를 청구할 수 없다.
- ② 지상물매수청구권이 행사되면 임대인은 지상물철거를 청구할 수 없다.
- ③ 지상물매수청구권이 행사되면 임대인은 기존 지상물의 철거비용을 포함하여 임차인이 임차지상의 지상물을 신축하기 위하여 지출한 모든 비용을 보상할 의무를 부담한다.
- ④ 임차인 소유 지상물이 임대토지와 제3자 소유의 토지위에 겹쳐서 건립된 경우, 임차지상에 있는 건물부분 중 구분소유의 객체가 될 수 있는 부분에 한하여 임차인에게 매수청구가 허용된다.
- ⑤ 행정관청의 허가를 받지 않은 무허가건물도 지상물매수청구권의 대상이 될 수 있다.

58. 甲이 乙에게 자신의 건물을 매도하는 계약을 체결한 경우에 대한 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 계약체결 후 甲의 과실로 건물이 멸실한 경우에 乙은 계약을 해제할 수 있다.
- ② 계약체결 후 乙의 과실로 인하여 건물이 현저히 훼손된 경우, 甲의 채무불이행을 이유로 한 乙의 해제권은 소멸한다.
- ③ 甲의 계약해제는 甲의 乙에 대한 손해배상청구에 영향을 미치지 않는다.
- ④ 이미 지급받은 매매대금을 계약해제로 인하여 甲이 반환해야 하는 경우에 그 받은 날로부터의 이자를 가산할 필요는 없다.
- ⑤ 계약체결시에 이미 건물에 하자가 존재한 경우, 甲이 부담하는 담보책임은 무과실책임이지만 공평의 원칙상 하자의 발생에 乙의 잘못이 있다면 이를 참작하여 손해배상의 범위를 정함이 상당하다.

59. 甲과 乙은 甲소유의 토지 1필지를 200평이라고 생각하고 수량지정 매매계약을 체결하였는데, 처음부터 30평이 부족한 것으로 판명되었다. 이에 대한 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 선의인 乙은 甲에게 담보책임상의 대금감액청구권을 행사할 수 있다.
- ② 乙은 甲에게 계약체결상의 과실을 이유로 손해배상을 청구할 수 없다.
- ③ 乙은 일부무효를 이유로 한 부당이득반환청구권을 행사할 수 없다.
- ④ 선의인 乙은 甲에게 담보책임상의 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑤ 선의인 乙은 계약한 날로부터 1년 내에 담보책임상의 권리를 행사하여야 한다.

60. 법정지상권에 대한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲소유의 토지에 존재하는 그 소유 건물에만 설정된 지당권실행으로 乙이 건물의 소유권을 취득한 경우, 乙은 법정지상권을 취득한다.
- ② ①의 경우, 乙로부터 건물을 양수하면서 지상권까지 넘겨받기로 한 丙에 대하여 甲은 건물철거 및 대지의 인도를 구할 수 없다.
- ③ 甲소유의 나대지에 乙이 지당권을 취득한 후 甲이 그 나대지에 건물을 신축한 경우, 지당권실행으로 토지와 건물의 소유자가 다르게 되어도 법정지상권은 성립하지 않는다.
- ④ 乙이 甲으로부터 甲소유 토지와 지상의 미동기건물을 매수하여 토지에 대해서만 소유권이전등기를 받은 후, 토지에 乙이 설정해 준 지당권이 실행되어 토지와 건물의 소유자가 다르게 된 경우, 법정지상권이 성립한다.
- ⑤ 甲소유의 토지 및 그 지상건물에 乙이 공동지당권을 취득한 후 甲이 건물을 철거하고 그 토지에 건물을 신축한 경우, 특별한 사정이 없는 한 지당권의 실행으로 토지와 신축건물의 소유자가 다르게 되면 신축건물을 위한 법정지상권이 성립하지 않는다.

61. 상가건물임대차보호법의 적용을 받는 임대차에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ㉠ 권리금의 회수에 관한 명문규정을 들으로써 임차인을 보호하고 있다.
- ㉡ “계약이 종료하면 임차인은 목적물을 원상으로 회복하여 반환한다”는 특약이 임차인의 비용상환청구권을 배제하는 취지라면 임차인에게 불리하므로 무효이다.
- ㉢ 임차권등기명령에 따라 임차권등기가 종료된 후에 건물을 임차한 자에게는 ‘보증금 중 일정액’에 대한 우선변제권이 인정되지 않는다.
- ㉣ 대항력의 발생요건은 인도와 사업자등록이며 계약서상의 확정일자만 대항력의 발생요건이 아니다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉢, ㉣ ⑤ ㉠, ㉣

62. 해제권과 취소권에 모두 옳은 설명은?

- ① 모든 법률행위에 인정된다.
- ② 법률의 규정에 의해서만 발생한다.
- ③ 권리행사가 있어야 해제나 취소의 효과가 발생한다.
- ④ 권리행사로 인하여 발생하는 반환의무의 범위는 반환의무자의 선의·악의에 따라 달라진다.
- ⑤ 권리의 행사를 포기할 수 없다.

63. 조건 및 기한에 관한 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 정지조건과 불확정기한은 의사표시의 해석을 통해 구별할 수 있다.
- ② 기한은 채무자의 이익을 위한 것으로 추정된다.
- ③ 채무자가 담보제공의 의무를 이행하지 않는 때에는 기한의 이익을 주장하지 못한다.
- ④ 취소나 해제에는 일반적으로 조건을 붙일 수 없다.

⑤ 기한도래의 효과는 원칙적으로 소급효가 있다.

64. 점유에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 점유보조자도 점유자이다.
㉡ 타주점유자인 피상속인을 상속한 자가 새로운 권원에 의하여 다시 소유의사로 점유한 경우에는 자주점유로 전환된다.
㉢ 소유의사의 유무는 점유취득의 원인이 된 권원의 성질에 의하여 객관적으로 결정된다.
㉣ 점유자의 무과실은 일반적으로 추정된다.
㉤ 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 판결이 확정된 때로부터 악의의 점유자로 본다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉢, ㉣
③ ㉠, ㉢, ㉣ ④ ㉢, ㉣, ㉤
⑤ 정답 없음

65. 근저당에 대한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 근저당권설정 후 저당목적물의 소유권이 제3자에게 이전된 경우, 현재의 소유자는 피담보채무가 소멸된 경우라도 근저당권의 말소를 청구할 수 없다.
② 근저당권 설정시 채권최고액은 필요적 등기사항이다.
③ 근저당권자가 경매를 신청한 경우, 그 근저당권의 원본 채권액은 경매신청시에 확정된다.
④ 결산기의 정합이 없는 경우, 근저당권설정자는 언제든지 근저당권자를 상대로 해지의 의사표시를 함으로써 피담보채무를 확정시킬 수 있다.
⑤ 실제 발생한 채권액이 채권최고액을 초과하는 경우, 채무자는 실제 채권액 전액을 변제하여야 근저당권의 말소를 청구할 수 있다.

66. 유치권에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 임차인이 임대차기간 만료 전에 임차목적물을 보존하기 위해 비용을 지출한 경우, 비용상환청구권은 목적물에 관하여 생긴 채권으로 본다.
② 피담보채권의 변제기 도래는 유치권의 성립요건이다.
③ 물건의 인도청구소송에서 피고의 유치권항변이 인용되는 경우, 법원은 그 물건에 관하여 생긴 채권의 변제와 상환으로 물건을 인도할 것을 명하여야 한다.
④ 유치권자가 소유자의 승낙 없이 제3자에게 유치물을 임대한 경우, 임차인은 소유자에게 임대차의 효력을 주장할 수 없다.
⑤ 유치권은 법정담보물권이므로 이를 미리 포기하는 특약은 무효이다.

67. 친구 사이인 甲·乙간의 명의신탁약정에 따라 수탁자 乙이 매수인으로서 丙소유의 X토지를 매입하고 乙명의로 이전등기를 하였다. 이 경우의 법률관계에 대한

설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲·乙간의 명의신탁약정은 무효이다.
② 丙이 甲·乙간에 명의신탁약정이 있다는 사실을 알고 있었던 경우, 乙명의의 이전등기는 무효이다.
③ ②의 경우, X토지에 대한 소유자는 丙이다.
④ 丙이 甲·乙간에 명의신탁약정이 있다는 사실을 모른 경우, 乙명의의 등기가 무효로 되지 않는다.
⑤ 乙이 토지를 丁에게 처분한 경우, 丁이 선의인 경우에만 한하여 丁은 X토지에 대한 소유권을 취득한다.

68. 부동산 실권리자 명의등기에 관한 법률의 적용대상이 되는 '명의신탁약정'에 해당하는 것은?

- ① 부부일방이 부동산을 구입하면서 배우자명의로 등기하는 경우
② 채무의 변제를 담보하기 위해 채권자가 채무자소유의 부동산에 대해 가등기를 받는 경우
③ 부동산의 위치와 면적을 특정하여 3인이 구분소유하기로 하는 약정을 하고 그 3인의 공유로 등기하는 경우
④ 채무의 변제를 담보하기 위해 채권자가 채무자소유의 부동산에 대해 소유권이전등기를 받는 경우
⑤ 신탁법에 의한 신탁재산인 사실을 등기하는 경우

69. 비진의표시에 관한 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 비진의표시는 진의와 표시의 불일치를 표의자가 알고서 한다는 점에서 착오와 구별된다.
② 부동산매매에서 비진의표시는 상대방이 선의이며 과실 없는 경우에 한하여 유효하다.
③ 비진의표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.
④ 대리인이 오직 자기 이익을 꾀할 목적으로 대리권을 남용한 경우, 비진의표시에 관한 규정이 유추적용될 수 있다.
⑤ 강박에 따라 제3자에게 증여한 경우, 표의자는 마음속에서 진정으로 원하지 않았으나 당시의 상황에서는 최선이라고 판단하여 의사표시를 하였다면 비진의표시가 된다.

70. 乙은 甲소유의 X부동산을 매수하여 대금전액을 지불하고 그 부동산을 인도받아 사용하고 있지만, 자기명의로 등기를 하지 않고 있다. 다음 설명 중 틀린 것은?
(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 乙의 甲에 대한 등기청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다.
② 丙이 乙로부터 임차하여 점유하고 있는 경우, 甲은 丙에 대하여 소유물반환을 청구할 수 없다.
③ 착오로 X부동산이 아니라 甲소유의 Y부동산이 乙명의로 등기된 경우, 원칙적으로 그 등기는 무효이다.
④ 乙이 X부동산을 丙에게 전매하였고 甲·乙·丙간에 중간생략등기를 하기로 합의한 경우, 乙의 甲에 대한 등기청구권은 소멸한다.
⑤ 乙이 X부동산을 丙에게 전매하였고 甲·乙·丙간에 중간생략등기의 합의가 있는 후, 甲과 乙간에 매매대금을 인상하는 약정이 체결된 경우, 甲은 인상분의 미지급을

이유로 丙의 소유권이전등기청구를 거절할 수 있다.

71. 토지거래허가구역 내의 X토지소유자 甲은 乙에게 그것을 매도하였으나, 아직 허가를 얻지 못하였다. 판례에 따른 때 옳은 것을 모두 고르면?

- ㉠ 乙의 강박에 의해 계약을 체결한 경우, 현재 무효상태이므로 甲은 강박을 이유로 의사표시를 취소할 수 없다.
- ㉡ 甲과 乙의 계약이 처음부터 그 허가를 배제하는 내용인 경우, 계약은 확정적 무효이다.
- ㉢ 허가구역 지정기간이 만료되었음에도 허가구역 재지정을 하지 아니한 경우, 계약의 유효적 무효상태는 지속된다.
- ㉣ 乙이 X토지를 丙에게 전매하고 甲, 乙, 丙의 중간생략등기합의에 따라 甲이 丙을 매수인으로 하여 토지거래허가를 받아 丙명의로 등기가 된 경우, 그 등기는 실제관계에 부합하므로 유효하다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢, ㉣
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉢, ㉣

72. 甲이 乙에게 자신의 건물을 매도하는 계약을 체결한 후 소유권이전 및 인도 전에 화재가 발생하여 건물이 전소되었다. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 소유권이전은 불가능하게 되었으므로 乙은 더 이상 소유권이전을 청구할 수 없다.
- ② 양당사자의 책임 없는 사유로 화재가 발생한 경우, 甲은 乙에게 매매대금을 청구할 수 없다.
- ③ 乙의 과실로 인하여 화재가 발생한 경우, 甲은 乙에게 매매대금을 청구할 수 있다.
- ④ 乙의 채권자지체 중에 양당사자의 책임 없는 사유로 화재가 발생한 경우, 甲은 乙에게 매매대금을 청구할 수 있다.
- ⑤ ④의 경우 채권자지체 중이었으므로 甲은 자기의 채무를 변함으로써 얻은 이익을 乙에게 상환할 필요가 없다.

73. 점유자와 회복자의 관계에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 선의점유자가 과실을 취득할 수 있는 범위에서 부당이득은 성립하지 않는다.
- ㉡ 통상의 필요비는 점유자가 과실을 취득한 경우에는 그 상환을 청구하지 못한다.
- ㉢ 악의점유자는 자주점유이든 타주점유이든 그 귀책사유로 점유물이 멸실·훼손된 경우에 손해전부에 대한 책임을 진다.
- ㉣ 선의의 점유자가 얻은 건물사용이익은 건물의 과실에 준하여 취급된다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ ② ㉠, ㉡
③ ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉢, ㉣
⑤ ㉡, ㉣

74. 주택임대차보호법에 대한 설명 중 틀린 것은?(다툼이

있으면 판례에 의함)

- ① 주택임차인이 사망한 경우, 그 주택에서 가정공동생활을 하던 사실혼 배우자는 2촌 이내의 상속권자에 우선하여 임차인의 권리와 의무를 승계한다.
- ② 주택임대차가 목적으로 갱신된 경우, 임차인은 갱신된 임대차존속기간이 2년임을 주장할 수 있다.
- ③ 임차권등기명령에 의해 임차권이 등기된 경우, 임대인의 보증금반환의무와 임차인의 등기말소의무는 동시이행의 관계가 아니다.
- ④ 주택임차인에게 대항력이 발생하는 시점은 인도와 주민등록을 모두 갖춘 다음날의 오전 0시부터이다.
- ⑤ 주택임차인이 대항력을 갖춘 후 임대인이 소유권을 양도한 경우, 임차인의 이의제기가 없는 한 보증금의 반환의무자는 양수인이다.

75. 착오·사기·강박에 관한 설명 중 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부동산매매에서 시가에 관한 착오는 일반적으로 법률행위의 중요부분에 관한 착오에 해당한다.
- ② 표의자가 착오를 이유로 의사표시를 취소하여 상대방이 손해를 입은 경우, 상대방은 불법행위를 이유로 손해배상을 청구할 수 있다.
- ③ 제3자의 사기로 인하여 매매계약을 체결하여 손해를 입은 자가 제3자에 대해 손해배상을 청구하기 위해서는 먼저 매매계약을 취소하여야 한다.
- ④ 매도인의 기망에 의해 매매계약 체결시 토지의 일정부분을 매매대상에서 제외시키는 특약을 한 경우, 그 특약만을 기망에 의한 법률행위로서 취소할 수는 없다.
- ⑤ 강박에 의해 이루어진 소송행위는 원칙적으로 취소할 수 있다.

76. 甲의 부동산을 협의의 무권대리인 乙이 선의의 丙에게 매도한 경우에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 丙이 甲에게 상당한 기간을 정해 추인여부의 확인을 최고하였으나 그 기간 내에 확인을 받지 않은 경우, 丙은 甲을 상대로 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ② 甲이 乙에게 추인의 의사표시를 한 경우, 甲은 그 사실을 모르는 丙에게도 계약이행을 청구할 수 있다.
- ③ 甲이 乙에게 추인의 의사표시를 한 경우, 丙은 추인의 사실을 알기 전까지 계약을 철회할 수 있다.
- ④ 丙이 적법하게 계약을 철회하였다더라도 甲은 계약을 추인하여 丙을 상대로 계약이행을 청구할 수 있다.
- ⑤ 甲이 乙의 무권대리행위에 대해 즉시 이의를 제기하지 아니하고 이를 장기간 방치한 사실만으로도 추인한 것으로 본다.

77. 임대차에 대한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 임대인은 특약이 없는 한 임차인의 특별한 용도를 위한 사용·수익에 적합한 구조를 유지하게 할 의무까지는 없다.
- ② 토지임차인이 지상건물을 등기하기 전에 제3자가 그 토지에 관하여 물권취득의 등기를 한 때에는 임차인이 그 지상건물을 등기하더라도 제3자에 대하여 임대차의 효력이 없다.
- ③ 목적물의 파손정도가 손쉽게 고칠 수 있을 정도로 사소하여 임차인의 사용·수익을 방해하지 아니한 경우에도 임대인은 수선의무를 부담한다.
- ④ 공작물의 소유를 목적으로 한 토지임대차에서 임차인의 차임연체액이 2기의 차임액에 달하는 때에는 임대인은 계약을 해지할 수 있다.
- ⑤ 차임은 반드시 금전이어야 하는 것은 아니며 물건이어도 된다.

78. 저당목적물이 경매되는 경우, 권리상호간의 순위에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저당권보다 먼저 설정된 지상권은 저당권자의 경매신청에 따른 매각으로 매수인에게 인수되지만, 저당권보다 나중에 설정된 지상권은 매각으로 소멸한다.
- ② 가압류등기가 먼저 된 후 저당권이 설정된 경우, 물건자인 저당권자는 가압류채권자에 우선하여 변제받는다.
- ③ 저당권보다 먼저 설정된 전세권이 있는 경우, 저당권자가 신청한 경매절차에서 전세권자가 배당요구를 하였다면 그 전세권은 매각으로 소멸한다.
- ④ 경매신청 이전에 대항요건을 구비한 주택임대차보호법 제8조의 보증금 중 일정액은 저당권자에게 우선하여 변제된다.
- ⑤ 최종 3개월분의 임금이나 최종 3년간의 퇴직금은 저당권에 의해 담보된 채권보다 우선하여 변제된다.

79. 토지저당권자의 일괄경매청구권(민법 제365조)에 대한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 건물은 토지에 대한 저당권이 설정될 당시 이미 존재하고 있어야 한다.
- ② 저당권설정자가 건축하여 제3자에게 양도한 건물에 대하여도 일괄경매를 청구할 수 있는 것이 원칙이다.
- ③ 저당권설정자로부터 용익권을 설정받은 자가 건축한 건물이라도 저당권설정자가 나중에 소유권을 취득하였다면 일괄경매청구가 허용된다.
- ④ 저당권자는 건물의 매각대금에 대하여도 우선변제를 받을 수 있다.
- ⑤ 저당권자는 일괄경매를 청구할 의무가 있으므로, 토지만 경매를 신청하는 것은 허용되지 않는다.

80. 대리에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 대리인이 여럿인 때에는 법률 또는 수권행위에서 달리 정하지 않은 한 공동으로 본인을 대리한다.
- ② 甲이 무능력자인 乙과 위임계약을 체결하고 乙을 대리인으로 선임한 경우, 乙의 무능력을 이유로 위임계약이 취소될 수 있으나 대리행위는 취소될 수 없다.
- ③ 甲이 乙에게 금전소비대차 및 이것을 위해 담보권설정계약을 체결할 대리권을 수여한 경우, 원칙적으로 乙은 위 계약을 해제할 권한도 있다.
- ④ 甲의 대리인 乙이 丙과 매매계약을 체결하면서 甲의 대리인임을 표시하지 않고 자신을 매수인으로 한 경우, 乙의 의사표시는 乙을 위한 것으로 추정한다.
- ⑤ 본인의 사망, 금치산, 파산은 대리권의 소멸사유이다.

수고하셨습니다.

합격을 진심으로 기원합니다!

2005년도 제16회 공인중개사 자격시험 문제지(2차)

문제지 유형	B형	문제수	120문제	시험시간	2시간 30분 (150분)	응시번호		성명	
-----------	----	-----	-------	------	-------------------	------	--	----	--

- 유의사항 -

- 먼저 문제지 상태와 매수 확인
- 문제지에 응시번호와 성명을 기재
- 답안지에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기
- 2005.10.30 현재 시행되는 법령을 기준으로 답안 작성

제 1과목 : 부동산중개업법령 및 중개실무

1. 부동산중개업법령에 의한 중개대상물로 볼 수 없는 것은?

- ① 동·호수가 특정되어 분양계약이 체결된 아파트 분양권
- ② 도로 예정지인 사유지
- ③ 미등기 건물
- ④ 20톤 미만의 선박
- ⑤ 소유권보존등기를 한 수복의 집단

2. 부동산중개업법령상의 부동산거래정보망에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 부동산거래정보망이란 중개업자와 중개의뢰인간에 중개대상물의 중개에 관한 정보를 교환하는 체계를 말한다.
- ② 정보통신부장관은 부동산거래정보망을 설치·운영할 자를 지정할 수 있다.
- ③ 거래정보사업자가 운영규정의 변경 승인을 얻지 아니하고 부동산거래정보망을 운영한 때에는 그 지정이 취소될 수 있다.
- ④ 거래정보사업자로 지정받기 위하여는 공인중개사 2인 이상, 정보처리기사 1급 1인 이상을 확보하여야 한다.
- ⑤ 중개업자가 부동산거래정보망에 중개대상물에 관한 정보를 허위로 공개한 경우에는 1년의 범위안에서 업무정지처분을 받을 수 있다.

3. 부동산중개업법령에서 사용하고 있는 용어의 정의에 관한 기술 중 틀린 것은?

- ① "중개"라 함은 부동산중개업법령의 규정에 의한 중개대상물에 대하여 거래당사자간의 매매·교환·임대차 기타 권리의 득실·변경에 관한 행위를 알선하는 것을 말한다.
- ② "중개업"이라 함은 타인의 의뢰에 의하여 일정한 수수료를 받고 중개를 업으로 하는 것을 말한다.
- ③ "중개업자"라 함은 부동산중개업법에 의하여 중개업을 영위하는 사무소의 개설등록을 한 자를 말한다.
- ④ "중개보조원"이라 함은 공인중개사로서 중개업자의 중개업무를 보조하는 자를 말한다.
- ⑤ "중개인"이라 함은 법인 및 공인중개사가 아닌 자로서 중개업을 영위하는 자를 말한다.

4. 중개업자가 중개완성시 중개의뢰인(거래당사자) 쌍방에게 교부하는 서류로 옳은 것은?

- | | |
|-------------|---------------|
| ㉠ 거래계약서 | ㉡ 실비영수증 |
| ㉢ 확인·설명서 | ㉣ 업무보증관계증서 사본 |
| ㉤ 전속중개계약서 | ㉥ 중개계약서 |
| ㉦ 중개수수료 영수증 | |

- ① ㉠, ㉡, ㉢, ㉤
- ② ㉠, ㉢, ㉤, ㉦
- ③ ㉠, ㉡, ㉢, ㉦
- ④ ㉠, ㉢, ㉤, ㉥, ㉦
- ⑤ ㉡, ㉢, ㉤, ㉥, ㉦

5. 부동산중개업법령상의 과태료에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 중개업자가 폐업신고를 하지 아니하고 폐업하면 100만원이하의 과태료 부과사유가 된다.
- ② 공인중개사의 자격취소처분을 받은 자가 자격증을 반납하지 않은 경우에는 건설교통부장관이 과태료를 부과·징수한다.
- ③ 과태료의 금액을 정함에 있어서는 당해 위반행위의 동기도 참작하여야 한다.
- ④ 과태료를 부과하고자 할 때에는 10일 이상의 기간을 정하여 처분대상자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다.
- ⑤ 과태료처분을 받은 자가 이의를 제기한 때에는 처분권자는 지체없이 관할법원에 그 사실을 통보하여야 한다.

6. 부동산중개업법령과 관련한 최근 판례의 내용과 부합하지 않는 것은?

- ① 부동산을 매수할 자력이 없는 자가 전매차익을 노려 중개의뢰함을 알고도 그 전매를 중개한 경우 결과적으로 전매차익을 올리지 못했다 할지라도 부동산중개업법 소정의 부동산투기를 조장하는 행위에 해당한다.
- ② 1개의 중개사무소를 개설·등록한 중개업자가 다른 중개사무소를 두는 경우 그 중개사무소가 건축법상 사무실로 사용하기에 적합한 건물이 아니라고 하더라도 중개업을 영위하는 사무소에 해당하는 한 이중사무소 개설에 해당한다.
- ③ 우연한 기회에 단 1회 건물전세계약의 중개를 하고 수수료를 받은 사실만으로는 알선·중개를 업으로 한 것이라고 볼 수 없다.
- ④ 중개수수료 약정 중 소정의 한도액을 초과하는 부분은 강행법규에 위반한 것으로서 무효라고 보아야 한다.
- ⑤ 중개계약에 따른 중개업자의 확인·설명 의무와 손해배상 의무는 수수료를 지급한 경우에만 해당하므로 중개의뢰인이 중개업자에게 소정의 수수료를 지급하지 아니하였다면 소멸된다.

7. 중개업자의 손해배상책임에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 중개업자가 설정된 보증을 변경하는 경우에는 이미 설정된 보증의 효력이 있는 기간중에 다른 보증을 설정하고 그 증빙서를 갖추어 등록관청에 신고하여야 한다.
- ② 중개업자는 보증보험금·공제금 또는 공탁금으로 손해배상을 한 때에는 15일 이내에 보증보험 또는 공제에 다시 가입하거나 공탁금 중 부족하게 된 금액을 보전하여야 한다.
- ③ 부동산중개업법에 의하여 손해배상책임을 보장하기 위하여 공탁한 공탁금은 중개업자가 폐업 또는 사망한 날부터 3년 이내에는 이를 회수할 수 없다.
- ④ 지역농업협동조합이 부동산중개업을 하는 때에는 보증금액 2천만원이상의 보증을 설정하여야 한다.
- ⑤ 법인이 아닌 중개업자가 손해배상책임을 보장하기 위하여 설정하여야 하는 보증설정금액은 5천만원 이상이다.

8. 부동산중개업법령에서 정한 기간이 잘못 연결된 것은?

- ① 중개업자의 업무정지처분 최장기간 - 6월
- ② 중개대상물의 확인·설명서 사본 보관 - 3년
- ③ 중개수수료 영수증 사본 보관 - 5년
- ④ 실비 영수증 사본 보관 - 3년
- ⑤ 행정처분사항이 기재된 행정처분관리대장 비치 - 5년

9. 중개업자가 상가건물임대차계약을 중개하면서 임대인 甲과 임차인 乙에게 설명한 내용 중 옳은 것은?

- ① 임대차는 그 동기가 없는 경우에도 乙이 건물의 인도와 사업자등록을 신청한 때에는 그 다음날부터 제3자에 대하여 대항력이 생긴다.
- ② 乙은 소액임차인으로서 대항력만 갖추면 어떠한 경우에도 소액보증금 전부를 최우선적으로 변제받을 수 있다.
- ③ 乙이 소액임차인일 때 임대건물가액의 1/2범위 안에서 보증금중 일정액을 다른 담보물권보다 우선하여 변제받을 권리가 있다.
- ④ 甲과 乙이 상가건물의 임대차계약기간을 1년 미만으로 정하는 경우에는 甲과 乙 모두 그 기간이 유효함을 주장할 수 없다.
- ⑤ 상가건물임대차보호법은 일시사용을 위한 임대차임이 명백한 경우에도 적용한다.

10. 부동산중개업법령상 벌칙규정으로 옳은 것은?

- ① 중개사무소의 개설등록을 하지 아니하고 중개업을 한 자는 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금에 처한다.
- ② 허위 기타 부정한 방법으로 중개사무소의 개설등록을 한 자는 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금에 처한다.
- ③ 공인중개사자격증을 다른 사람에게 양도·대여한 자는 3년이하의 징역 또는 2천만원이하의 벌금에 처한다.
- ④ 공인중개사가 아닌 자가 공인중개사 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 경우는 3년이하의 징역 또는 2천만원이하의 벌금에 처한다.
- ⑤ 직무상 알게 된 비밀을 누설한 중개업자는 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금에 처한다.

11. 중개업자의 결격사유에 관한 설명 중 옳은 것으로 틀린 것은?

- ㉠ 1985년 10월 30일 오후7시에 출생한 자는 2005년 10월 30일 0시부터 중개업자의 결격사유에서 벗어난다.
- ㉡ 심신이 박약하거나 재산의 낭비로 자기나 가족의 생활을 궁박하게 할 염려가 있는 자는 결격사유에 해당한다.
- ㉢ 2002년 11월 1일에 징역 1년 6월에 집행유예 3년을 선고받은 자는 2005년 11월 1일 이후에는 결격사유에서 벗어난다.(단, 유예가 실효되지 않음을 전제함)
- ㉣ 2005년 8월 11일에 금고 1년의 선고유예를 받은 자는 2007년 8월 11일 이후에는 결격사유에서 벗어난다.(단, 유예가 실효되지 않음을 전제함)
- ㉤ 형법상 사기죄로 100만원의 벌금형을 선고 받고 1년이 경과되지 아니한 자는 결격사유에 해당한다.
- ㉥ 부동산중개업법에 의하여 2004년 5월 15일 중개사무소개설등록 취소를 당한 자는 2006년 5월 15일 이후에는 결격사유에서 벗어난다.

- ① ㊦, ㊧, ㊨, ㊩ ② ㊦, ㊨, ㊩, ㊪
- ③ ㊦, ㊨, ㊩, ㊪ ④ ㊧, ㊨, ㊩, ㊪
- ⑤ ㊦, ㊨, ㊩, ㊪, ㊫

12. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 전속중개계약기간이 끝난 다음날 중개업자가 중개를 완성시켜 거래계약을 체결한 경우 중개업자는 중개외뢰인에 대하여 중개수수료청구권을 갖는다.
- ② 전속중개계약체결시 표준계약서를 사용하지 아니한 경우, 등록관청은 중개사무소의 개설등록을 취소할 수 있다.
- ③ 중개업자가 부동산거래정보망에 공개된 중개대상물의 거래사실을 거래정보사업자에게 통보하지 아니하여 등록관청으로부터 1월의 업무정지처분을 받았다.
- ④ 자격중 양도률 이유로 2000년 5월 3일 전북도지사로부터 공인중개사자격을 취소당한 자가 2003년 3월 1일 경기도지사로부터 공인중개사자격 취득을 거부당했다.
- ⑤ 전속중개계약의 유효기간은 3개월이 원칙이므로 3개월 이상으로 계약하는 것은 효력이 없다.

13. 중개업자가 공장부지를 중개하면서 설명한 내용 중 틀린 것은?(단, ②의 '유치지역'과 ④, ⑤의 '공장'은 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법령에 외거함)

- ① 공장입지 선정시에는 원자재, 제품 등의 운송과 관련한 물류비용을 고려하여야 한다.
- ② 지방세별상 공장을 증설하기 위하여 유치지역안의 사업용 부동산을 취득하는 경우는 취득세 종파세 대상에서 제외된다.
- ③ 현장조사에서 공장입지와 도로접근성, 용수확보 등을 중시한다.
- ④ 공해발생정도가 높은 공장은 도시형공장으로 지정될 수 있다.
- ⑤ 아파트형 공장에는 벤처기업을 영위하기 위한 시설이 입주할 수 있다.

14. 중개업의 등록에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 업무정지처분을 받은 중개업자는 그 기간 중에 당해 중개업을 폐업하고 다시 중개사무소의 개설등록을 신청할 수 없다.
- ② 중개사무소의 개설등록을 한 중개업자가 종별을 달리하여 업무를 하고자 하는 경우에는 등록신청서를 다시 제출하여야 한다.
- ③ 등록신청을 받은 등록관청은 10일 이내에 중개업자의 종별에 따라 구분하여 등록을 하고, 등록신청인에게 서면으로 통지하여야 한다.
- ④ 등록관청은 중개사무소 등록사항을 부동산중개업협회에 다음달 10일까지 통보하여야 한다.
- ⑤ 등록관청은 등록증을 교부하는 때에는 손해배상책임을 보장하기 위한 보증의 설정여부를 확인하여야 한다.

15. 중개법인이 부동산 경매에 대하여 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 미등기 건물도 강제경매의 대상이 될 수 있다.
- ② 기일입찰에서 매수신청의 보증금액은 매수가격의 10분의 1로 한다.
- ③ 매각부동산 위에 설정된 모든 저당권은 매각으로 소멸된다.
- ④ 지상권·지역권·전세권 및 등기된 임차권은 저당권·압류채권·가압류채권에 대항할 수 없는 경우에는 매각으로 소멸된다.
- ⑤ 매수인은 매각대금을 다 낸 때에 매각의 목적인 권리를 취득한다.

16. 중개사무소의 이전 등에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 중개업자가 중개사무소를 이전한 때에는 이전전의 중개사무소를 관할하는 등록관청에 신고하여야 한다.
- ② 이전신고는 이전한 날부터 10일 이내에 하여야 한다.
- ③ 등록관청은 분사무소의 이전신고를 받은 때에는 그 분사무소의 소재지를 관할하는 등록관청에 이를 통보하여야 한다.
- ④ 합동사무소에 소속된 중개업자에 대하여는 합동사무소의 대표자가 일괄하여 사무소 이전신고를 할 수 있다.
- ⑤ 중개사무소의 이전신고를 하고자 하는 자는 신고서에 등록증과 등록된 인장을 첨부하여 제출하면 된다.

17. 중개사무소의 설치에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 중개업자는 등록관청의 관할구역안에 중개사무소를 둔다.
- ② 중개업자는 그 업무의 효율적인 수행과 중개사무소의 공동활용 등을 위하여 필요한 경우 합동사무소를 설치할 수 있다.
- ③ 법인인 중개업자는 등록관청에 신고하고 그 관할구역외의 지역에 분사무소를 둘 수 있으며, 분사무소는 시·도별로 1개소를 초과할 수 없다.
- ④ 부동산중개업법에 의한 중개법인의 분사무소에는 공인중개사 또는 중개인을 책임자로 두어야 한다.
- ⑤ 중개법인이 분사무소를 설치하고자 하는 경우에는 주된 사무소 소재지를 관할하는 등록관청에 신고서를 제출하여야 한다.

18. 등록관청이 반드시 중개사무소의 개설등록을 취소하여야 하는 것으로 묶은 것은?

- ㉠ 중개법인이 해산한 경우
- ㉡ 등록관청에 신고하지 아니하고 특별한 사유 없이 6개월 이상 휴업한 경우
- ㉢ 등록증을 다른 사람에게 양도 또는 대여한 경우
- ㉣ 부동산중개업법의 규정에 의한 등록기준에 미달하게 된 경우
- ㉤ 중개의뢰인과 직접 거래행위를 한 경우
- ㉥ 업무정지처분기간 중에 업무를 행하거나 다른 중개업자의 소속공인중개사, 중개보조원, 법인의 임원이 되는 경우

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉠, ㉡, ㉤
- ③ ㉡, ㉢, ㉤
- ④ ㉠, ㉢, ㉤, ㉥
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉥

19. 중개업자의 업무의 범위에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 중개법인의 분사무소의 업무지역은 전국으로 한다.
- ② 특수법인은 부동산중개업법상 상세한 규정이 없으므로 전국을 업무지역으로 할 수 없다.
- ③ 중개인의 업무지역은 당해 중개사무소가 소재하는 특별시·광역시·도의 관할구역으로 한다.
- ④ 중개인이 부동산중개업법의 규정에 의한 부동산거래정보망에 가입하고 이를 이용하여 중개하는 경우에는 당해 정보망에 공개된 관할구역외의 중개대상물에 대하여도 이를 중개할 수 있다.
- ⑤ 현행 부동산중개업법령상 중개대상물의 범위는 중개업자의 종별에 따라 차이가 없다.

20. 중개업자가 매매대금 1억 5천만원인 아파트거래약을 중개하였다. 거래당사자로부터 받을 중개수수료의 총액은?(매매·교환의 경우 거래가격이 5천만원이상 2억원미만인 경우에는 요금이 1만분의 50이며, 한도액은 80만원이다.)

- ① 75만원 ② 80만원 ③ 150만원
- ④ 155만원 ⑤ 160만원

21. 중개대상물의 확인·설명에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 중개업자가 중개의뢰를 받은 경우에는 거래당사자 쌍방에게 중개업법령이 정하는 사항을 확인하여 서면으로 제시하고 성실·정확하게 설명하여야 한다.
- ② 중개업자는 중개대상물의 확인 또는 설명을 위하여 필요한 경우에는 중개대상물의 매도의뢰인, 임대의뢰인 등에게 당해 중개대상물의 상태에 관한 자료를 요구할 수 있다.
- ③ 중개가 완성되어 거래계약서를 작성한 때에는 소정의 확인·설명사항을 서면으로 작성하여 거래당사자 쌍방에게 이를 교부하여야 한다.
- ④ 중개업자는 거래당사자 쌍방에게 교부하는 중개대상물의 확인설명서에 서명·날인하여야 한다.
- ⑤ 중개업자가 확인·설명하여야 할 사항에는 당해 중개대상물에 관한 권리를 취득함에 따라 부담하여야 할 조세에 관한 개략적인 사항도 포함된다.

22. 중개수수료에 관련된 설명 중 틀린 것은?

- ① 중개수수료의 청구권은 잔금을 지불할 때 발생된다.
- ② 중개업자가 중개수수료 요율표를 중개사무소에 게시하지 않은 경우 100만원 이하의 과태료에 처한다.
- ③ 중개업자의 중개수수료는 중개계약에서 유상임을 명시하지 않더라도 중개수수료 청구권은 인정된다.
- ④ 거래계약이 거래당사자의 사정으로 합의해제되거나 채무불이행 등의 이유로 파기된 경우에도 중개업자에게는 여전히 중개수수료 청구권이 존재한다.
- ⑤ 중개대상물의 소재지와 사무소의 소재지가 다른 경우에는 그 사무소의 소재지를 관할하는 시·도의 조례로 정한 기준에 따른다.

23. 중개업자 甲이 매도의뢰인인 乙이 현재 혼자 거주하고 있는 단독주택을 丙에게 매도중개하면서 설명한 사항 중 옳은 것은?

- ① 乙이 '나는 이 주택의 진정한 소유자이다'라고 주장하고 이에 대해 그 이웃도 인정하므로 이웃의 확인서를 받아 丙에게 이를 제시하면서 乙이 진정한 소유자라고 설명하였다.
- ② 등기부를 확인하여 진정한 소유자가 다른 사람이고 乙은 임차인임을 확인한 경우, 丙이 매수하여 권리를 행사함에는 아무런 법적 제한이 없다고 설명하였다.
- ③ 주택의 소유자에게는 민법상 당연히 그 대지사용권이 인정되므로 대지사용권의 유무에 대해서는 걱정할 필요가 없다고 설명하였다.
- ④ 등기부상 乙은 소유자이나 미성년자인 경우, 丁이 그 후견인임을 확인하여 丁과 매매계약을 체결하여도 소유권을 취득하는데 별적인 문제는 없다고 설명하였다.
- ⑤ 소유자 乙이 의사능력 있는 미성년자이더라도 乙의 친권자인 부모가 위 주택에 대한 乙과 丙의 매매계약에 동의하였다면 그 계약은 유효하다고 설명하였다.

24. 부동산중개업법령상 청문에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시·도지사도 청문을 실시할 수 있다.
- ② 중개사무소 개설등록의 취소처분을 하고자 하는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.
- ③ 거래정보사업자의 지정취소처분을 하고자 하는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.
- ④ 중개업자에 대한 업무정지처분을 하고자 하는 경우에는 청문을 실시하지 아니하여도 된다.
- ⑤ 공인중개사의 자격취소를 하고자 하는 경우에는 건설교통부장관이 청문을 실시하여야 한다.

25. 부동산중개업법령의 내용 중 옳은 것은?

- ① 부동산중개업법은 부동산중개업을 건전하게 지도·육성하고 부동산중개업자의 권익을 보호하여 국민의 재산권 보호에 기여함을 목적으로 한다.
- ② 중개업자가 등록한 인장을 변경한 경우에는 10일이내에 변경된 인장을 등록관청에 등록하여야 한다.
- ③ 중개업자가 사용할 인장등록은 중개업의 개설등록을 하기 전에 하여야 한다.
- ④ 분사무소에서 사용할 인장의 경우 상업등기처리규칙에 따라 법인의 대표자가 보증하는 인장을 등록할 수 있다.
- ⑤ 공인중개사가 부동산중개업법을 위반하여 벌금형의 선고 받은 경우에는 그 자격취소사유에 해당한다.

26. 중개법인의 업무범위로 틀린 것은?

- ① 성남시 소재 상업용 건축물인 10층 빌딩에 대한 관리대행
- ② 서울시 소재 나대지의 이용과 개발에 관한 상담
- ③ 수원지방법원에서 진행되는 부동산경매에 대한 권리분석 및 취득의 알선
- ④ 주택법상 사업계획승인대상인 주택의 분양대행
- ⑤ 중개의뢰인의 의뢰에 따른 도배, 이사업체의 소개

27. 중개업자가 토지를 중개하면서 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 토지의 면적환산식은 제곱미터(m')÷0.3025=면적(평)이다.
- ② 토지소유권의 범위는 다른 특별한 사정이 없는 한 현실의 경계와 관계없이 지적공부상의 경계와 면적에 의하여 확정된다.
- ③ 등기부상의 토지소유자와 지적공부상의 토지소유자가 다른 경우에는 등기필증이나 등기부등·초본 등에 의하여 지적공부가 정리될 수 있다.
- ④ 주말·체험영농을 하고자 하는 자는 그 세대원 전부가 소유하는 총면적 1,000m²미만의 농지에 한하여 이를 소유할 수 있다.
- ⑤ 1필지의 토지가 지적법이 정하는 바에 따라 분할의 절차를 밟지 않고 등기부에만 분필의 등기가 이루어졌더라도 분할의 효과가 발생할 수 없다.

28. 중개의뢰접수(listing)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 개업초기의 중개업자는 개업식, 개업축하연 등을 통해 리스팅을 할 수 있다.
- ② 리스팅의 획득은 일반상품의 구입, 진열과 같은 영업의 출발점이 된다.
- ③ 공가(空家), 공지(空地) 등에 대한 조사를 통하여 리스팅을 할 수 있다.
- ④ 매수의뢰접수에서는 권리의 확인, 중개계약의 유형 확인 등이 필수적이다.
- ⑤ 순가중개계약은 부동산중개업법상 금지행위에 해당될 수 있다.

29. 분묘가 있는 토지를 중개하면서 설명한 내용 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 외형상 분묘의 형태만 갖추었을 뿐 시신이 안장되어 있지 아니한 경우에는 분묘기지권이 생기지 않는다.
- ② 평장 또는 암장되어 객관적으로 분묘의 존재를 인식할 수 있는 외형을 갖추지 않으면 분묘기지권이 인정되지 않는다.
- ③ 분묘기지권은 분묘의 기지뿐만 아니라 분묘의 수호 및 제사에 필요한 주위의 공지를 포함한 지역에까지 미친다.
- ④ 분묘기지권의 효력이 미치는 지역의 범위내에서 기존의 분묘에 합장하여 단분형태의 분묘를 설치하는 것은 허용된다.
- ⑤ 분묘기지권은 당사자의 약정 등 특별한 사정이 없으면 권리자가 분묘의 수호를 계속하며 그 분묘가 존속하고 있는 동안 존속한다.

30. 중개업자가 설명한 부동산의 셀링포인트(판매소구점)에 대한 연결로서 가장 옳은 것은?

- ① 아파트 - 동선, 조망
- ② 농지 - 주방시설
- ③ 창고시설 - 교육시설
- ④ 단독주택 - 단지규모
- ⑤ 상업시설 - 동력 및 공업용수

31. 중개업자의 확인·설명서 작성에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① '대상물건의 표시'란은 등기부등본 및 토지·건축물관리 대장등본을 확인하여 기재한다.
- ② '관리에 관한 사항'란에는 주차장, 판매 및 의료시설을 기재한다.
- ③ 건폐율·용적률은 기재하지만 도시개발사업, 도시계획시설은 기재하지 않는다.
- ④ '환경조건'란에는 승강기, 오·폐수처리, 배수시설을 기재한다.
- ⑤ '내·외부시설 및 상태'란에는 벽면상태를 기재한다.

32. 권리제한의 등기가 있는 중개대상물을 조사·확인하는 과정에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 환매등기가 있는 경우 환매등기 사실과 환매등기의 위법성을 알려준다.
- ② 예고등기가 있는 경우 그 부동산에 관하여 등기원인의 무효 또는 취소로 인한 등기의 말소 또는 말소회복의 소송이 제기된 사실을 알려준다.
- ③ 가처분등기가 있는 경우 채권자, 보전되는 권리 등을 알려준다.
- ④ 가등기가 있는 경우 가등기에 기한 본등기 보다 제3자가 소유권이전등기를 먼저 경료하면 가등기는 효력을 상실한다고 알려준다.
- ⑤ 가압류등기가 있는 경우 채권자, 채권액 등을 알려준다.

33. 중개업자의 업무처리에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 중개업자는 중개외퇴인의 요청이 있는 때에는 부동산동기법이 정하는 바에 따라 계약서의 검인을 신청하여야 한다.
- ② 중개법인에서 소속공인중개사가 거래계약서를 작성한 경우에는 당해 업무를 수행한 공인중개사만 서명·날인하면 된다.
- ③ 중개업자는 중개가 완성된 때에는 거래계약서를 작성하고 이에 서명·날인하여야 하며, 3년 동안 그 사본을 보관하여야 한다.
- ④ 중개업자가 거래계약서를 작성할 때에는 건설교통부장관이 정하는 표준서식에 따라야 한다.
- ⑤ 중개업자는 중개외퇴의 본지에 따라 선량한 관리자의 주의으로써 외퇴받은 중개업무를 처리하여야 할 의무를 부담한다.

34. 부동산중개업법령의 내용 중 옳은 것은?

- ① 중개업자로 등록한 자는 등록한 날로부터 부동산중개업협회의 회원이 된다.
- ② 부동산중개업협회는 중개업자의 손해배상책임을 보장하기 위하여 공제사업을 하여야 한다.
- ③ 건설교통부장관은 소속공무원으로 하여금 분기별로 중개사무소에 출입하여 부동산투기 등 거래동향의 파악을 위하여 장부·서류 등을 조사하게 하여야 한다.
- ④ 부동산중개업협회는 공제규정을 변경할 때에도 건설교통부장관의 승인을 얻어야 한다.
- ⑤ 중개업자가 폐업 후 다시 중개업등록을 하는 경우에는 폐업기간과 관계없이 사전교육이 면제된다.

35. 부동산중개업법령이 규정하고 있는 계약금 등의 반환 채무이행의 보장과 관련된 것 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 금융기관 ② 일방대리
③ 신탁회사 ④ 중립적 제3자
⑤ 공제조합

36. 중개계약에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 중개계약은 영리를 목적으로 활동하는 중개업자와 중개의뢰인 사이에 체결되는 민사중개계약이므로 일종의 요물계약이다.
- ② 현행 부동산중개업법상 중개업자는 건설교통부령이 정하는 계약서를 사용하여 일반중개계약을 체결하도록 의무화하고 있으므로 중개계약은 일종의 요식계약이다.
- ③ 판례는 중개업자와 중개의뢰인간의 관계는 민법상 위임관계와 유사하다고 하여 중개계약을 위임계약과 유사한 계약으로 본다.
- ④ 중개업자는 일반중개계약의 의뢰를 받았을 때 중개의뢰내용을 명확하게 하기 위하여 일정한 사항을 기재한 중개계약서를 작성하여야 한다.
- ⑤ 최근 판례에 따르면 중개수수료는 계약자유 원칙상 내용결정의 자유에 속하는 사항이므로 중개계약시 중개업자와 의뢰인간의 합의로 법정수수료의 한도를 배제할 수 있다.

37. 부동산중개업법령상 금지행위에 해당하는 것으로 옳은 것은?

- ㉠ 부동산의 분양·임대 등과 관련 있는 중서 등의 매매를 중개하는 행위
- ㉡ 거래당사자 일방을 대리하는 행위
- ㉢ 부동산중개업법의 규정에 의한 중개대상물의 매매를 업으로 하는 행위
- ㉣ 배우자 소유의 건물을 중개하는 행위
- ㉤ 중개업등록을 하지 아니하고 중개업을 영위하는 자인 사실을 알면서 그를 통하여 중개를 의뢰받는 행위

- ① ⑦, ①, ②
 ② ⑦, ①, ③
 ③ ⑦, ①, ④
 ④ ⑦, ①, ⑤, ⑥
 ⑤ ①, ②, ③, ④, ⑤

38. 토지이용계획확인서를 통하여 확인할 수 없는 것은?

- ① 농업진흥구역 ② 문화재보호구역
- ③ 토지거래허가구역 ④ 상수원보호구역
- ⑤ 소하천구역

39. 중개업자가 주택임대차계약을 중개하면서 설명한 내용 중 틀린 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 임차인 본인은 전입신고를 하지 않더라도 처와 자녀만 주민등록 전입신고를 하고 주택을 인도 받으면 대항력을 취득할 수 있다.
- ② 임차인이 전입신고를 하고 확정일자를 받은 일자와 지당권자의 설정등기일이 같은 경우 임차인이 우선한다.
- ③ 대항요건을 갖추고 확정일자를 받은 임차인이라도 경매 절차에서 배당요구의 종기까지 배당요구를 하여야만 배당시 우선변제를 받을 수 있다.
- ④ 보증금의 전부 또는 일부를 월단위의 차임으로 전환하는 경우 월차임은 그 전환되는 금액에 연 1할4푼을 곱한 범위를 초과할 수 없다.
- ⑤ 주택임대차보호법상 차임 등의 증액청구에 대한 제한규정은 임대차계약이 종료된 후 재계약을 하는 경우에는 적용되지 않는다.

40. 부동산중개업의 휴·폐업에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 중개업자는 3월이상 휴업을 하고자 하는 경우에는 등록관청에 이를 신고하여야 한다.
- ② 부득이한 사유로 중개업의 휴업기간이 6월을 초과할 경우에는 그 기간이 경과되기 전에 등록관청에 통보하여야 한다.
- ③ 중개업자가 휴업신고를 한 후 재개업을 하고자 하는 경우에는 등록관청에 통보하여야 한다.
- ④ 중개업자가 사망한 때에는 그 중개업자와 세대를 같이 하고 있는 자가 지체없이 등록관청에 폐업신고를 하여야 한다.
- ⑤ 부득이한 사유로 휴업기간을 연장하고자 하는 자는 휴업기간이 만료되기 7일전까지 등록관청에 통보하여야 하며, 연장기간은 1회에 3월을 초과할 수 없다.

**제 2과목 : 부동산공시에 관한 법령
및 부동산관련 세법**

41. 지적법상 용어의 정의로 틀린 것은?

- ① "신규등록"이라 함은 임야대장 및 임야도에 등록된 토지를 토지대장 및 지적도에 옮겨 등록하는 것을 말한다.
- ② "토지의 표시"라 함은 지적공부에 토지의 소재·지번·지목·면적·경계 또는 좌표를 등록한 것을 말한다.
- ③ "지번부여지역"이라 함은 지번을 부여하는 단위지역으로서 동·리 또는 이에 준하는 지역을 말한다.
- ④ "면적"이라 함은 지적공부에 등록한 필지의 수평면상 넓이를 말한다.
- ⑤ "지적측량기준점"이라 함은 지적삼각점·지적삼각보조점·지적도근점 및 지적위성기준점을 말한다.

42. 지적법에서 규정하고 있는 지적공부로만 나열된 것은?

- ① 임야대장·공유지연명부·부동산등기부
- ② 건축물대장·색인도·지번도

- ③ 대지권등록부·토지대장·행정구역도
- ④ 토지대장·임야대장·경계점좌표등록부
- ⑤ 지적도·임야도·일람도

43. 지적측량수행자가 하는 토지의 이동조사 또는 지적측량 시행에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 토지의 이동조사 또는 지적측량을 하는 자가 조사·측량을 위하여 필요한 때에는 타인의 토지를 일시적으로 사용할 수 있다.
- ② 토지의 이동조사 또는 지적측량을 위하여 필요한 경우에는 측목이나 그 밖의 장애물을 변경하거나 제거할 수 있다.
- ③ 토지소유자는 조사·측량을 위하여 토지를 출입하는 것을 거부하거나 방해하지 못한다. 정당한 사유 없이 이를 위반한 경우에는 200만원 이하의 과태료에 처한다.
- ④ 토지의 이동조사 또는 지적측량을 위하여 타인의 토지를 출입하고자 하는 때에는 그 권한을 표시하는 증표를 판제인에게 내보여야 한다.
- ⑤ 조사·측량을 위하여 타인의 토지에 출입하고자 하는 때에는 미리 소유자·점유자 또는 관리인에게 그 뜻을 통지하여야 한다.

44. 부동산을 매매하고자 하는 경우 매수인의 요청에 의하여 매도인이 매매대상 토지에 대한 지적공부상의 경계를 지상(地上)에 확인시켜 주어야 할 경우 외되 하여야 하는 지적측량은?

- ① 신규등록측량 ② 등록전환측량
- ③ 경계복원측량 ④ 지적확정측량
- ⑤ 축척변경측량

45. 다음은 소유자부분을 생략한 토지대장이다. 중개대상물인 이 토지에 대한 공인중개사 甲의 설명 중 틀린 것은?

고유번호	4121010100-10158-0000			토지대장	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
토지소재	△△도	○○시	◇◇동																				
지 번	158	축척	1:1200																				
토 지 표 시																							
지목	면적 (㎡)	사 유																					
(01) 전	*100	(02)1971년 8월 1일 신규등록(매립준공)																					
(01) 전	*60	(20)1978년 2월 2일 분할되어 본번에 -1을 부합																					
(08) 대	*60	(40)1999년 9월 9일 지목변경																					
(08) 대	*80	(30)2004년 1월 3일 159번과 합병																					
등 급 수 정 연 월 일		1980년 1월 1일 수정	1983년 1월 1일 수정																				
토 지 등 급 (기준수확량등급)		82	91																				
개별공시지가기준일		2003년 1월 1일	2004년 1월 1일																				
개별공시지가(원/㎡)		1,200,000	1,500,000																				
토지대장에 의하여 작성한 등본입니다. 2005년 1월 9일 △△도 ○○시장																							

- ① 158번지 토지는 1971년 8월 1일 토지대장과 지적도에 최초로 등록되었다.
- ② 1978년 2월 2일 분할된 158-1번지 토지의 최초 면적은 40㎡이다.

- ③ 158번지 토지는 1999년 9월 9일 “대”에서 “전”으로 지목이 변경되었다.
- ④ 2004년 1월 3일 합병되어 말소된 159번지 토지의 면적은 20㎡이다.
- ⑤ 158번지 토지는 2004년 1월 3일 159번지와 합병되어 면적이 80㎡가 되었다.

46. 지적법상 토지소유자가 하여야 하는 신청을 대위할 수 있는 자가 아닌 것은?

- ① 공공사업 등으로 인하여 학교용지·도로·철도용지·제방 등의 지목으로 되는 토지의 경우에는 그 사업시행자
- ② 국가 또는 지방자치단체가 취득하는 토지의 경우에는 그 토지를 관리하는 국가기관 또는 지방자치단체의 장
- ③ 주택법에 의한 공동주택의 부지의 경우에는 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률에 의한 사업시행자
- ④ 민법 제404조(채권자의 대위신청)의 규정에 의한 채권자와 지상권자
- ⑤ 주택법에 의한 공동주택의 부지의 경우에는 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률에 의한 관리인

47. 행정자치부장관이 지적법에 의하여 지적전산자료·주민등록전산자료·공시지가전산자료·지적위성기준점 관측자료 등 토지관련자료의 효율적인 관리 및 활용을 위하여 설치·운영하는 것은?

- ① 지역정보센터 ② 토지정보센터
- ③ 국토정보센터 ④ 지적정보센터
- ⑤ 주민정보센터

48. 토지대장과 임야대장의 등록사항에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 토지대장과 임야대장에 등록된 대지권 비율은 집합건물 등기부를 정리하는 기준이 된다.
- ② 토지대장과 임야대장에 등록된 경계는 모든 지적측량의 기준이 된다.
- ③ 토지대장과 임야대장에 등록된 소유자가 변경된 날은 부동산등기부의 등기원인일을 정리하는 기준이 된다.
- ④ 토지대장과 임야대장에 등록된 개별공시지가는 지적공부정리신청수수료의 기준이 된다.
- ⑤ 토지대장과 임야대장에 등록된 토지의 소재·지번·지목·면적은 부동산등기부의 표제부에 토지의 표시사항을 기재하는 기준이 된다.

49. 지적공부에 등록된 토지소유자의 변경사항은 등기관서에서 등기한 것을 증명하는 등기필통지에 의하여 정리할 수 있다. 이 경우 등기부에 기재된 토지의 표시가 지적공부와 부합하지 않을 때의 설명 중 옳은 것은?

- ① 지적공부를 등기필통지 내역에 의하여 정리하고, 부합하지 않는 사실을 관할 등기관서에 통지한다.
- ② 지적공부를 등기필통지 내역에 의하여 정리할 수 없으며, 그 뜻을 관할 등기관서에 통지한다.
- ③ 지적공부를 등기필통지 내역에 의하여 정리할 수 없으며, 그 뜻을 관할 등기관서에 통지하지 않아도 된다.

- ④ 지적공부를 등기필통지 내역에 의하여 정리만 하면 된다.
- ⑤ 지적공부를 등기필통지 내역에 의하여 정리하고, 정리한 사항을 관할 등기관서에 통지한다.

50. 지적측량에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 지적측량업을 영위하고자 하는 자는 건설교통부장관에게 등록하여야 한다.
- ② 토지소유자와 이해관계인은 지적측량수행자에게 지적측량을 의뢰할 수 있다.
- ③ 지적측량을 의뢰하는 자는 지적측량수행자에게 지적측량수수료를 지급하여야 한다.
- ④ 지적측량은 소관청 또는 지적측량수행자가 각 필지의 경계 또는 좌표와 면적을 정하는 것을 말한다.
- ⑤ 지적측량은 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하는 것을 목적으로 한다.

51. 토지이동에 따른 지적공부정리 및 등기촉탁에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 소관청은 토지의 이동이 있는 경우에는 토지이동정리결의서를 작성하여야 한다.
- ② 소관청은 지번을 변경하는 경우 지적공부를 정리하여야 한다. 이 경우 이미 작성된 지적공부에 정리할 수 없는 때에는 지적공부를 새로이 작성하여야 한다.
- ③ 토지표시의 변경에 관한 등기를 할 필요가 있는 경우에는 소관청은 지체 없이 관할 등기관서에 그 등기를 촉탁하여야 한다.
- ④ 소관청 소속공무원이 지적공부와 부동산등기부의 부합여부를 확인하기 위하여 등기부를 열람하거나 등기부등·초본의 교부를 신청하는 경우 그 수수료는 무료이다.
- ⑤ 소관청이 지적정리를 한 때에는 그 토지소유자에게 통지하여야 한다. 다만, 통지받는 자의 주소를 알 수 없는 때에는 당해 시·도의 게시판에 게시하거나 일간신문에 게재하여야 한다.

52. 지적법상의 벌칙규정 중 틀린 것은?

- ① 신의와 성실로써 공정하게 지적측량을 하여야 하나 이를 위반하여 고의로 지적측량을 잘못된 지적측량수행자에게는 200만원 이하의 과태료에 처한다.
- ② 지적측량업의 등록을 하지 아니하거나 부정한 방법으로 지적측량업의 등록을 하여 지적측량업을 영위한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ 자기·배우자 또는 직계 존·비속의 소유토지에 대하여 지적측량을 한 지적측량수행자는 50만원 이하의 과태료에 처한다.
- ④ 행정자치부장관이 감독상 필요한 때 지적측량수행자에게 보고 또는 자료제출을 요구하였으나, 거짓으로 보고 또는 자료제출을 한 자는 200만원 이하의 과태료에 처한다.
- ⑤ 행정자치부장관이 감독상 필요한 때 소속공무원에게 지적측량수행자의 장부와 서류를 검사하도록 하였으나, 이 검사를 거부·방해 또는 기피한 자는 200만원 이하의 과태료에 처한다.

53. 경위의측량방법에 의하여 지적확정측량을 시행하는 지역에서 1필지의 면적을 산출한 결과 730.45m'인 경우 지적공부에 등록할 면적으로 옳은 것은?

- ① 730m' ② 730.4m' ③ 730.45m'
④ 730.5m' ⑤ 731m'

54. 등기의 효력에 관한 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 등기는 물권의 존속요건이므로 등기가 원인 없이 말소되면 물권은 상실된다.
② 등기가 형식적으로 존재하는 사실 자체로 그 등기에 표시된 실체적 권리관계가 존재하는 것으로 추정된다.
③ 말소회복등기는 말소된 종전등기와 동일한 효력을 가진다.
④ 등기절차나 과정에 하자가 있으나 그 등기가 실체적 권리관계에 부합하는 한 유효한 등기로 본다.
⑤ 등기에는 추정력이 있으므로 무효를 주장하는 측에서 그 사유를 입증하여야 한다.

55. 토지소유권보존등기 신청서의 첨부서면이 아닌 것은?

- ① 토지대장등본
② 토지거래허가서(토지거래허가구역인 경우)
③ 신청인의 주소를 증명하는 서면
④ 위임장(대리인에 의한 등기신청의 경우)
⑤ 신청서부분

56. 등기신청시에 제출하여야 할 서면이 아닌 것은?

- ① 협의분할에 의한 상속등기신청의 경우 분할협의서에 날인한 상속인 전원의 인감증명
② 등기의 말소를 신청하는 경우 그 말소에 대하여 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙서 등
③ 소유권의 보존 또는 이전등기를 신청하는 경우 신청인의 주소를 증명하는 서면
④ 농지에 대하여 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기를 신청하는 경우 농지취득자격증명
⑤ 건물의 일부에 대한 전세권설정등기를 신청하는 경우 그 건물의 도면

57. 등기절차에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 공동상속인 중 일부만의 상속등기도 할 수 있다.
② 건물의 특정된 일부분이 아닌 공유지분에 대한 전세권 설정등기도 할 수 있다.
③ 집합건물의 복도, 계단 등 구조상 공용부분에 대하여는 전유부분으로 등기할 수 없다.
④ 등기명의인 3인을 2인으로 변경하는 등기명의인표시변경등기도 할 수 있다.
⑤ 토지의 특정된 일부분에 대한 지상권설정등기는 할 수 없다.

58. 등기신청절차에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 등기는 원칙적으로 당사자의 신청에 의하여 행해지지만, 예외적으로 등기관이 직권 또는 법원의 명령에 의하여 행해지는 경우가 있다.

② 등기관은 원칙적으로 등기신청서 접수 후 24시간 이내에 등기필증을 교부하여야 한다.

③ 등기관리자가 등기를 신청하지 아니하고 방치한 경우 등기의무자는 등기관리자를 상대로 등기인수청구권을 행사할 수 있다.

④ 근저당권이전의 부기등기는 주등기인 근저당권설정등기가 말소되는 경우에도 별도의 말소신청에 의하여 말소하여야 한다.

⑤ 등기신청인이 다수일 경우 등기신청서의 간인(間印)은 그 중 1인이 하면 되지만, 정정인(訂正印)은 전원이 날인하여야 한다.

59. 1968.12.31 이전에 등기부에 기재된 등기로서 부동산등기법(1991.12.14법률제4422호) 시행일(1992.2.1)부터 90일 이내에 이해관계인으로부터 권리존속의 신고가 없는 경우 등기관이 직권으로 말소할 수 있는 등기를 모두 고른 것은?

㉠ 지상권	㉡ 질권	㉢ 지역권
㉣ 가압류	㉤ 가처분	㉥ 전세권

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉡, ㉢, ㉤ ③ ㉡, ㉢, ㉥
④ ㉢, ㉣, ㉤ ⑤ ㉠, ㉢, ㉥

60. 가등기에 관한 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲의 토지에 소유권이전청구권 보전을 위한 가등기를 한 乙이 가등기상의 권리를 丙에게 양도하면, 丙은 그 권리보전을 위하여 그 가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 경료하면 된다.
② 가등기는 가등기만으로써 실체법상의 효력은 없고 순위보전의 효력만 있으나 담보가등기는 일정한 경우 저당권과 같은 실체법상의 효력이 인정된다.
③ 소유권보존등기청구권을 보전하기 위한 가등기는 할 수 없다.
④ 가등기관리자는 무효인 중복등기에 관하여 말소를 청구할 수 있는 권리가 없다.
⑤ 가등기관리자가 가등기에 기한 본등기를 하면 실체법상의 효력은 가등기한 날로 소급하여 발생한다.

61. 등기의무자의 권리에 관한 등기필증이 멸실된 경우의 등기신청절차에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 관할등기소에 소유권등기를 한 성년자 2인 이상의 보증서로 등기필증에 갈음할 수 없다.
② 변호사가 대리인으로서 등기를 신청하는 경우 등기의무자 또는 그 법정대리인으로부터 위임받았음을 확인하는 서면 2통을 제출하면 된다.
③ 등기의무자 또는 그 법정대리인이 신청서 중 등기의무자의 작성부분에 확정일자인을 받아 그 부분 1통을 제출하면 된다.
④ 등기의무자 또는 그 법정대리인이 직접 등기소에 출석하여 등기신청을 하면 된다.
⑤ 국내부동산을 처분하려는 재외국민이나 외국인의 수임인이 대리신청하는 경우에는 그 처분권한 일체를 위임받은 내용의 위임장에 등기필증 멸실의 뜻을 기재하고 공증을 받아 그 위임장부분 1통을 제출하면 된다.

62. 부동산소유권이전등기에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 대지권을 등기한 건물에 관하여 그 건물만의 소유권이전등기도 가능하다.
- ② 소유권이전등기는 권리변경의 등기로서 기입등기, 주등기, 종국등기에 속한다.
- ③ 1필지 토지의 특정 일부에 대한 소유권이전등기를 하는 경우 그 특정 부분에 대한 분필등기를 거치지 않고 그 부분에 대한 소유권이전등기를 할 수 있다.
- ④ 토지수용으로 인한 소유권이전등기는 반드시 등기의무자와 등기관리자의 공동신청에 의하여야 한다.
- ⑤ 매매계약 후 소유권이전등기 신청 전에 매도인이 사망한 경우에는 반드시 상속등기를 필한 후에 매수인 앞으로 매매를 원인으로 한 소유권이전등기를 하여야 한다.

63. 말소에 관한 등기절차에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 말소등기는 등기사항의 일부가 부적법한 경우에도 할 수 있다.
- ② 등기관이 등기완료 후 그 등기가 "사건이 등기할 것이 아닌 때"에 해당하는 것임을 발견한 경우에도 이를 직권말소할 수 없다.
- ③ 토지수용으로 인한 소유권이전등기 신청이 있는 경우에 그 부동산을 위하여 존재하는 지역권의 등기는 말소하여야 한다.
- ④ 소유권보존등기가 착오로 경료된 경우 그 등기명의인은 신청착오를 원인으로 하여 그 등기의 말소를 신청할 수 없다.
- ⑤ 말소등기는 기존의 등기를 법률적인 차원에서 말소시키는 점에서 부동산이 물리적으로 멸실된 경우에 행하는 멸실등기와 구별된다.

64. 구분건물에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 구분건물의 등기용지(기록)는 1동 전체를 표시하는 표제부와 개개의 구분건물에 대한 갑구 및 을구로 편성되어 있다.
- ② 대지권 등기를 하기 전 토지에 설정된 저당권의 실행으로 인한 경매신청등기와 이에 따른 소유권이전등기는 처분의 일체성이 적용되지 않아 허용된다.
- ③ 대지권의 취지로 등기가 된 토지에 대해서는 그 토지만의 저당권을 설정할 수 없다.
- ④ 상가건물도 일정한 요건을 갖춘 경우에는 구분소유의 목적으로 할 수 있다.
- ⑤ 규약상 공용부분을 등기하는 경우에는 갑구와 을구는 두지 않고 표제부만 둔다.

65. 권리능력없는 사단인 종중의 등기에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 종중이 소유한 부동산을 등기하는 경우에는 갑구란에 종중명칭 외 종중대표자의 성명, 주소, 주민등록번호가 함께 기재된다.
- ② 종중이 등기를 신청할 경우에는 대표자임을 증명하는 서면이 요구된다.
- ③ 종중이 등기를 신청할 경우 정관 기타 규약이 있으면 그 규약을 제출하여야 하지만 정관이나 규약이 없으면 제출하지 않아도 된다.
- ④ 종중총회의 결의서는 종중이 등기의무자인 경우에만 등기신청시 요구된다.
- ⑤ 종중이 등기의무자인 경우 등기신청에 필요한 인감증명은 대표자의 인감증명을 제출하면 된다.

66. 등기신청의무와 관련한 설명 중 옳은 것은?

- ① 부동산매매계약을 체결한 경우 매수인은 매매계약일로부터 60일 이내에 등기하지 않으면 과태료의 처분을 받는다.
- ② 甲이 乙로부터 무상으로 토지를 증여받았다면 증여의 효력이 발생한 날로부터 60일 이내에 등기를 신청하지 않으면 과태료의 처분을 받는다.
- ③ 건물을 신축한 경우 소유자는 준공검사일로부터 60일 이내에 보존등기를 신청하여야 한다.
- ④ 건물대지의 지번의 변경 또는 대지권의 변경이 있는 경우 소유자는 그 변경일로부터 60일 이내에 변경등기를 하지 않으면 과태료의 처분을 받는다.
- ⑤ 토지의 지목변경이 있는 경우 그 토지 소유명의인은 60일 이내에 표시변경의 등기신청을 하여야 한다.

67. 부동산 관련 상속세 및 증여세에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 증여자의 사망으로 인하여 효력이 발생하는 증여는 상속세의 과세대상이다.
- ② 토지 또는 건물의 실제소유자와 명의자가 다른 경우 그 명의자로 등기 등을 한 날에 그 재산의 가액을 명의자가 실제소유자로부터 증여받은 것으로 본다.
- ③ 국가 또는 지방자치단체가 증여받은 재산의 가액은 증여세를 비과세한다.
- ④ 비거주자의 사망으로 상속이 개시될 경우 국내에 있는 비거주자의 상속재산에 대하여만 상속세를 과세한다.
- ⑤ 상속세 또는 증여세가 부과되는 재산의 가액은 평가기준일인 상속개시일 또는 증여일 현재의 시가에 의함이 원칙이나, 상속재산의 가액에 가산하는 증여재산의 가액은 증여일 현재의 시가에 의한다.

68. 거주자의 국내소재 부동산 관련 조세에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 취득세의 부가세(附加稅)인 농어촌특별세는 지방세이다.
- ② 종합부동산세는 부부합산과세제도를 채택하고 있다.
- ③ 사업용 건물의 양도시 부가가치세 납세의무자는 양수인이다.
- ④ 양도소득은 다른 소득과 합산하여 종합소득세를 신고·납부하여야 한다.
- ⑤ 종합부동산세는 주택에 대한 종합부동산세와 토지에 대한 종합부동산세의 세액을 합한 금액을 그 세액으로 한다.

69. 과세표준과 세액을 과세관청에 신고하는 때 납세의무가 확정되는 세목만으로 묶인 것은?

- ① 종합부동산세·상속세·재산세
- ② 상속세·증여세·재산세
- ③ 양도소득세·종합부동산세·부가가치세
- ④ 등록세·증여세·양도소득세
- ⑤ 상속세·종합부동산세·부가가치세

70. 국내소재 부동산을 임대하는 경우 부가가치세에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 사업자가 대가를 받지 아니하고 타인에게 건물을 임대하는 경우 용역외 공급으로 보지 아니한다.
- ② 사업을 위한 주거용으로 사용하는 건물과 토지의 임대용역은 면세이다.
- ③ 임대료 외에 임대보증금을 받는 경우 법령규정의 산식에 의하여 계산한 간주임대료도 과세표준에 포함된다.
- ④ 간이과세가 적용되지 아니하는 사업장을 보유하고 있는 사업자가 다른 사업장에서 부동산임대업을 새로이 개시하는 경우 간이과세의 적용이 배제된다.
- ⑤ 부동산임대업의 사업장은 그 부동산의 등기부상 소재지이나 예외적으로 그 사업에 관한 업무를 총괄하는 장소로 하는 경우도 있다.

71. 소득세법상 거주자의 국내소재 자산에 대한 양도소득세 관련 설명 중 틀린 것은?

- ① 등기되지 아니한 부동산임차권의 양도는 양도소득세 과세대상에 해당한다.
- ② 법령외 규정에 의한 농지의 대토로 인하여 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세를 비과세한다.
- ③ 예정신고와 함께 자진납부를 하는 때에는 그 산출세액에서 납부할 세액의 100분의 10에 상당하는 금액을 예정신고납부세액공제로 공제한다.
- ④ 대금을 청산한 날이 분명하지 아니한 경우에는 등기부·등록부 또는 명부 등에 기재된 등기·등록접수일 또는 명의개서일을 취득시기 또는 양도시기로 한다.
- ⑤ 양도차익을 계산하는 경우 토지의 기준시가는 관계법령의 규정에 의한 개별공시지가를 원칙으로 한다.

72. 소득세법상 1세대 1주택 양도소득세 비과세에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 양도일 현재 서울특별시 1주택(법령의 규정에 의한 장기저당담보주택 제외)만을 보유하고 있는 1세대로서 당해 주택의 보유기간이 3년 이상이고 그 보유기간 중 거주기간이 1년인 경우 비과세가 적용된다.
- ② 배우자가 사망하거나 이혼한 경우에는 배우자가 없는 때에도 이를 1세대로 본다.
- ③ 1주택을 보유하는 자가 1주택을 보유하는 자와 혼인함으로써 1세대가 2주택을 보유하게 되는 경우 그 혼인한 날부터 2년 이내에 먼저 양도하는 주택은 이를 1세대 1주택으로 보아 비과세 여부를 판단한다.
- ④ 하나의 건물이 주택과 주택 외의 부분으로 복합되어 있는 겸용주택의 경우 주택의 면적이 주택 외의 면적보다 클 때에는 그 전부를 주택으로 본다.
- ⑤ 거주 혹은 보유 중에 소실 등으로 인하여 멸실되어 재건축한 주택은 그 멸실된 주택과 재건축한 주택에 대한 기간을 통산하여 거주 또는 보유기간을 계산한다.

73. 소득세법상 거주자인 개인이 국내소재 부동산을 2005년 10월 24일 양도한 경우 양도소득과세표준 예정신고기한 및 관할관청으로 올바르게 짝지은 것은?(단, 신고기한이 공휴일이 아니라고 가정함)

- ① 2005년 12월 24일 - 부동산의 등기부상 소재지 관할세무서장
- ② 2005년 12월 31일 - 부동산의 등기부상 소재지 관할세무서장
- ③ 2005년 12월 24일 - 양수인의 주소지 관할세무서장
- ④ 2005년 12월 31일 - 양도인의 주소지 관할세무서장
- ⑤ 2006년 5월 31일 - 양수인의 주소지 관할세무서장

74. 지방세법상 취득세의 과세표준에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 토지의 시가표준액은 당해 토지의 개별공시지가에 국세청장이 정하는 적용비율을 곱하여 산정한 가액이다.
- ② 모든 주택의 시가표준액은 건축원가를 참작하여 지방세법에 의하여 지방자치단체의 장이 결정한 가액이다.
- ③ 주택거래신고지역에서 거래가액을 신고한 경우 당해 신고가액이 시가표준액에 미달한 때에도 신고가액을 과세표준으로 한다.
- ④ 취득세의 과세표준은 취득당시의 가액으로 한다. 다만, 연부로 취득하는 경우 연부금액으로 한다.
- ⑤ 지방자치단체로부터 부동산을 취득하는 경우 시가표준액이 과세표준이 된다.

75. 아래 자료에 의하여 소득세법상 토지의 양도차익을 기준시가로 계산할 때 옳은 것은?

㉠ 취득당시 실지거래가액	:	200,000,000원
㉡ 양도당시 실지거래가액	:	500,000,000원
㉢ 취득당시 기준시가	:	150,000,000원
㉣ 양도당시 기준시가	:	400,000,000원
㉤ 양도를 위해 직접 지출한 비용	:	10,000,000원
㉥ 등기된 자산으로 취득 후 2년 이후 양도에 해당함		

- ① 240,000,000원 ② 244,000,000원 ③ 245,500,000원
- ④ 290,000,000원 ⑤ 294,000,000원

76. 지방세법상 세율에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 회원제골프장용 부동산 중 구분등록의 대상이 되는 토지와 건축물에 대한 취득세 세율과 서울특별시 내의 법인 본점 또는 주사무소(신·중축에 한함)의 사업용 부동산에 대한 취득세 세율은 동일하다.
- ② 도지사는 조례가 정하는 바에 의하여 취득세 세율(중과세 세율 제외)을 표준세율의 100분의 50의 범위 안에서 가감조정할 수 있다.
- ③ 상속으로 인한 토지(농지가 아님)의 소유권을 취득하는 경우 등록세 세율은 부동산가액의 1,000분의 20이다.
- ④ 매매에 의한 토지(농지가 아님)의 소유권을 취득하는 경우 등록세 세율은 부동산가액의 1,000분의 30이다.
- ⑤ 동일한 취득물건에 대하여 2 이상의 세율이 해당되는 경우 취득세 세율은 그 중 낮은 세율을 적용한다.

77. 지방세법상 재산세에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 재산세의 과세대상인 토지의 정의는 종합부동산세 과세대상 토지의 정의와 다르다.
- ② 재산세의 과세대상인 주택은 부속토지를 제외한 주거용 건축물을 말한다.
- ③ 여객자동차터미널용 토지, 고급오락장용 토지는 재산세 분리과세 대상토지이다.
- ④ 재산세의 납세의무자는 납기개시일 현재 재산세 과세대장에 등재되어 있는 자를 말한다.
- ⑤ 재산세 과세대상이 공유재산인 경우에는 그 지분에 해당하는 부분에 대하여 그 지분권자를 납세의무자로 본다.

78. 종합부동산세에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 종합부동산세의 과세기준일은 지방세법상 재산세의 과세기준일과 동일하다.
- ② 재산세는 세부담상한제도를 두고 있으나, 종합부동산세는 세부담상한제도를 두고 있지 않다.
- ③ 종합부동산세는 물납제도를 두고 있지 않다.
- ④ 종합부동산세에 있어서 주택의 범위에는 지방세법상 별장이 포함된다.
- ⑤ 종합부동산세의 납세지는 부동산 소재지이다.

79. 지방세법상 취득세 비과세 대상이 아닌 것은?

- ① 상속으로 인한 취득으로서 법령외 규정이 정하는 1가구 1주택(고급주택 제외) 및 그 부속토지의 취득
- ② 공유권의 분할로 인한 취득
- ③ 이전한 건축물의 가액이 종전 건축물의 가액을 초과하지 아니하는 경우 그 건축물의 이전으로 인한 취득
- ④ 공사현장사무소로서 존속기간이 1년을 초과하지 아니하는 임시용 건축물의 취득
- ⑤ 사회복지법인이 부동산임대업에 사용하기 위한 별장의 취득

80. 지방세법상 취득세에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 취득세를 신고하고자 하는 자는 납세의무자의 주소지를 관할하는 시장·군수에게 신고하고 납부하여야 한다.
- ② 국내에 주소지를 둔 개인이 매개로 인하여 부동산을 취득한 경우 취득한 날부터 30일 이내에 산출한 세액을 신고하고 납부하여야 한다.
- ③ 취득가액이 50만원 이하인 때에는 취득세를 부과하지 아니한다.
- ④ 취득세 신고기한까지 신고하지 아니한 자는 신고기한만료일로부터 30일을 경과하지 아니한 경우로서 당해 취득세를 보통징수의 방법으로 부과되지 받기 전에는 기한후 신고를 할 수 있다.
- ⑤ 취득세의 과세대상이 되는 토지는 지적법의 규정에 의한 토지를 말한다.

제 5 과 목 : 부동산공법

81. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지구의 지정 목적에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 중요시설물보존지구 : 공공시설을 보호하고 공공업무기능을 효율화하기 위하여 필요한 지구
- ② 리모델링지구 : 노후된 공동주택 등 건축물이 밀집된 지역으로서 새로운 개발보다는 현재의 환경을 유지하면서 이를 정비할 필요가 있는 지구
- ③ 개발진흥지구 : 주거기능·상업기능·공업기능·유통물류기능·관광기능·휴양기능 등을 집중적으로 개발·정비할 필요가 있는 지구
- ④ 문화자원보존지구 : 문화재·전통사찰 등 역사·문화적으로 보존가치가 큰 시설 및 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구
- ⑤ 특정용도제한지구 : 주거기능 보호 또는 청소년 보호 등의 목적으로 청소년 유흥시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구

82. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 광역계획권은 건설교통부장관이 지정할 수 있다.
- ② 광역도시계획을 수립 또는 변경하고자 하는 때에는 미리 공청회를 개최하여야 한다.
- ③ 광역도시계획의 수립은 건설교통부장관 또는 시·도지사가 한다.
- ④ 광역도시계획을 수립할 때에는 시·군·구의회의 의견을 들어야 한다.
- ⑤ 광역도시계획을 수립한 때에는 공고하여 관계서류를 30일 이상 일반이 열람할 수 있게 하여야 한다.

83. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령이 규정하고 있는 기반시설부담구역에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기반시설부담구역은 개발이익이 현저히 발생할 것으로 예상되는 지역으로서 개발밀도관리구역과 중복하여 지정할 수 있다.
- ② 기반시설부담구역을 지정 또는 변경하고자 하는 때에는 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐 건설교통부장관의 승인을 얻어야 한다.
- ③ 소규모 개발행위가 연접하여 시행될 것으로 예상되는 경우에는 하나의 단위구역으로 묶어서 기반시설부담구역으로 지정할 수 있다.
- ④ 기반시설부담개발행위를 하는 자가 납부한 비용은 당해 도시의 기반시설의 설치나 국민임대주택의 건설에 사용될 수 있다.
- ⑤ 기반시설부담구역안에서는 그 용도지역에 적용되는 용적률의 최대한도의 50% 범위 안에서 용적률을 강화하여 적용할 수 있다.

84. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획구역에서 완화할 수 있는 사항이 아닌 것은?

- ① 건축물의 높이제한
- ② 대지의 분할제한
- ③ 용도지역안에서의 건폐율
- ④ 용도지역안에서의 용적률
- ⑤ 부설주차장의 설치기준

85. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령에서 정하고 있는 용도지역에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 용도지역의 지정 또는 변경은 도시기본계획으로 결정·고시한다.
- ② 용도지역은 크게 도시지역, 준도시지역, 농림지역 및 자연환경보전지역으로 구분된다.
- ③ 자연환경보전지역은 자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 문화재의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위하여 필요한 지역이다.
- ④ 도시지역은 주거지역, 상업지역, 공업지역, 녹지지역 및 보전지역으로 구분된다.
- ⑤ 주거지역 중 준주거지역은 주택의 층수에 따라 제1종, 제2종 및 제3종으로 세분된다.

86. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역 및 용도지구안에서의 건축물의 건축제한 등이 개별법률에 의하여야 하는 경우가 있다. 각 경우와 그 근거법률의 연결이 옳게 된 것은?

- | |
|---------------------------------|
| ㉠ 농공단지 - 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 |
| ㉡ 농림지역 중 농업진흥지역 - 농지법 |
| ㉢ 보전산지 - 초지법 |
| ㉣ 상수원보호구역 - 수도법 |
| ㉤ 지정문화재 - 관광진흥법 |
| ㉥ 천연기념물과 그 보호구역 - 문화재보호법 |

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉤ ③ ㉠, ㉢, ㉤
 ④ ㉠, ㉡, ㉥ ⑤ ㉢, ㉡, ㉥

87. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 도시계획사업에 의하는 경우라도 일정규모 이상의 건축물을 건축하는 때에는 개발행위허가를 받아야 한다.
 ② 재해복구 또는 재난수습을 위한 응급조치는 개발행위허가를 받지 아니하고 이를 할 수 있다.
 ③ 경작을 위하여 절토·성토 등의 방법으로 토지를 형질변경하고자 하는 경우에는 개발행위허가를 받지 아니한다.
 ④ 개발행위허가권자는 대통령령이 정하는 바에 따라 당해 개발행위에 따른 기반시설의 설치를 조건으로 개발행위허가를 할 수 있다.
 ⑤ 개발행위허가권자는 개발행위허가를 받지 아니하고 개발행위를 하거나 허가내용과 다르게 개발행위를 하는 자에 대하여는 그 토지의 원상회복을 명할 수 있다.

88. 1필지의 면적이 500㎡인 토지에 건축물을 건축하고자 하는 경우 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지상에 건축할 수 있는 건물의 최대 연면적은(주차장 면적은 제외함)? (다만, 당해 토지의 40%는 제1종전용주거지역, 60%는 자연녹지지역에 걸쳐 있으며, 조례상 제1종전용주거지역의 용적률은 80%이하, 자연녹지지역의 용적률은 50%이하이다. 그 외의 조건은 고려하지 아니한다)

- ① 150㎡ ② 160㎡ ③ 250㎡
 ④ 310㎡ ⑤ 400㎡

89. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시계획시설에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 도시지역에서 설치하고자 하는 기반시설로서 도시공원법의 규정에 의하여 점용허가대상이 되는 공원안의 기반시설은 도시관리계획으로 결정하지 아니한다.
 ② 공동구가 설치된 경우에는 당해 공동구에 수용되어야 할 시설이 빠짐없이 공동구에 수용되도록 하여야 한다.
 ③ 관계 특별시장·광역시장·시장 또는 군수는 협약을 체결하거나 협의회 등을 구성하여 광역시설을 설치·관리할 수 있다.
 ④ 도시계획시설결정이 고시된 도시계획시설에 대하여 그 고시일부터 20년이 경과될 때까지 사업이 시행되지 아니하는 경우 그 고시일부터 20년이 되는 날에 그 효력을 상실한다.
 ⑤ 도시계획시설은 교통시설, 공간시설 등 기반시설 중 도시관리계획으로 결정된 시설을 말한다.

90. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 토지거래계약에 관한 허가구역(이하 "허가구역"이라 함)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 건설교통부장관은 지가가 급격히 상승할 우려가 있는 지역으로서 투기우려가 있다고 인정되는 지역에 대하여 5년 이내의 기간을 정하여 허가구역으로 지정할 수 있다.
 ② 건설교통부장관은 지정기간이 만료되는 허가구역을 계속하여 다시 허가구역으로 지정하고자 하는 때에는 중앙도시계획위원회의 심의전에 미리 시·도지사 및 시장·군수 또는 구청장의 의견을 들어야 한다.
 ③ 허가구역 지정의 효력은 허가구역의 지정을 공고한 날부터 5일후에 발생한다.
 ④ 건설교통부장관은 허가구역의 지정사유가 없어졌다고 인정되는 경우 중앙도시계획위원회의 심의를 거치지 않고 해제할 수 있다.
 ⑤ 허가구역의 해제 또는 축소의 경우에 지체없이 이를 7일 이상 공고하고, 그 공고내용을 15일간 일반이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

91. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 제2종지구단위계획에 포함되어야 할 사항으로 규정되어 있지 않은 것은?

- ① 도시의 공간구조
 ② 기반시설의 배치와 규모
 ③ 교통처리계획
 ④ 건축물의 용도제한
 ⑤ 건축물의 건폐율 또는 용적률

92. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 토지거래계약에 관한 허가구역안에서 토지거래계약에 관한 허가를 받아야 하는 경우는?

- ① 민사집행법에 의한 경매의 경우
 ② 국유재산법에 의한 국유재산관리계획에 따라 국유재산을 일반경쟁입찰에 의하여 처분하는 경우
 ③ 도시개발법에 의하여 환지예정지로 지정하는 경우
 ④ 농어촌정비법에 의하여 농지 등을 교환하는 경우
 ⑤ 민법에 의하여 부동산을 교환하는 경우

93. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령에서 정한 용도지역별 건폐율의 최대한도가 높은 지역부터 낮은 지역 순으로 나열한 것은?

- | | |
|-------------|-------------|
| ㉠ 일반상업지역 | ㉣ 근린상업지역 |
| ㉡ 제2종일반주거지역 | ㉤ 제3종일반주거지역 |

- ① ㉠-㉡-㉢-㉤ ② ㉠-㉢-㉡-㉤
 ③ ㉠-㉢-㉤-㉡ ④ ㉢-㉡-㉠-㉤
 ⑤ ㉢-㉤-㉠-㉡

94. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령에 근거하여 이루어지는 것은?

- ① 투기과열지구의 지정 ② 시범도시의 지정
 ③ 수변구역의 관리 ④ 도시개발사업의 시행방식
 ⑤ 도시·주거환경기본계획의 수립

95. 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 구 도시계획법 제 21조에 대한 헌법재판소의 헌법불합치결정을 배경으로 제정되었다.
- ② 개발제한구역의 지정으로 인하여 종래의 용도로 사용할 수 없어 그 효용이 현저히 감소된 토지를 개발제한구역 지정당시부터 계속 소유한 자는 건설교통부장관에게 당해 토지의 매수를 청구할 수 있다.
- ③ 개발제한구역으로 지정된 부동산에 대하여 그 소유자로부터 환지 또는 대토청구권을 행사할 수 있도록 규정하고 있다.
- ④ 건설교통부장관은 개발제한구역의 지정목적달성하기 위하여 필요한 경우에는 소유자와 협의하여 개발제한구역안의 토지 및 그 토지의 정착물을 매수할 수 있다.
- ⑤ 개발제한구역안에서 허가를 요하는 행위를 허가받지 아니하고 행한 자에 대하여 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다.

96. 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령상 개발제한구역에서 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아 할 수 있는 시설이 아닌 것은?

- ① 체육시설의 설치·이용에 관한 법령에 의한 골프장
- ② 도시계획시설로서의 주차장
- ③ 민간이 설치하는 청소년수련시설
- ④ 국가 또는 지방자치단체가 설치하는 공동묘지 및 화장장
- ⑤ 중축으로서 주택을 용도변경한 근린생활시설

97. 도시개발법령상 도시개발사업의 시행과 관련된 설명 중 틀린 것은?

- ① 지정권자는 도시개발구역의 전부를 환지방식으로 시행하는 경우에는 도시개발구역안의 토지소유자 또는 이들이 도시개발을 위하여 설립한 조합을 시행자로 지정한다.
- ② 시행자인 지방공사는 도시개발사업에 필요한 토지등을 수용 또는 사용하는 경우 토지소유자의 일정비율의 동의를 얻어야 한다.
- ③ 시행자인 국가 또는 지방자치단체는 토지소유자가 원하는 경우에는 토지등의 매수대금의 일부를 지급하기 위하여 토지상환채권을 발행할 수 있다.
- ④ 시행자(지정권자가 시행자인 경우 제외)는 토지상환채권을 발행하고자 하는 때에는 토지상환채권의 발행계획을 작성하여 미리 지정권자의 승인을 얻어야 한다.
- ⑤ 시행자는 도시개발사업의 전부 또는 일부를 환지방식에 의하여 시행하고자 하는 경우에는 환지계획을 작성하여야 한다.

98. 도시개발법령상 도시개발사업의 시행방식과 관련된 설명 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

- ㉠ 도시개발사업은 수용 또는 사용하는 방식이나 환지방식 또는 이를 혼용하는 방식으로 시행할 수 있다.
- ㉡ 수용 또는 사용방식은 도시개발사업을 시행하는 지역의 지가가 인근의 다른 지역에 비하여 현저히 높은 경우에 시행하는 방식이다.
- ㉢ 수용 또는 사용방식은 대지로서의 효용증진과 공공시설의 정비를 위하여 지목 또는 형질의 변경이나 공공시설의 설치·변경이 필요한 경우에 시행하는 방식이다.
- ㉣ 당해 도시의 주택건설에 필요한 택지 등의 집단적인 조성이 필요한 경우에 환지방식으로 시행하는 것을 원칙으로 한다.
- ㉤ 수용 또는 사용하는 방식과 환지방식을 혼용하여 시행하는 경우에 각각의 방식이 적용되는 구역으로 구분하여 사업시행지구로 분할하여 시행할 수 있다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

99. 도시개발법령상 도시개발사업에 있어서 환지계획과 관련된 설명 중 틀린 것은?

- ① 행정청이 아닌 시행자가 환지계획을 작성하는 때에는 시장·군수 또는 구청장의 사전검토를 받아야 한다.
- ② 시행자는 토지면적의 규모를 조정할 특별한 필요가 있는 때에는 과소토지가 되지 아니하도록 면적을 증가하여 환지를 정하거나 환지대상에서 제외할 수 있다.
- ③ 토지소유자의 신청 또는 동의가 있는 때에는 당해 토지의 전부 또는 일부에 대하여 환지를 정하지 아니할 수 있다. 다만, 당해 토지에 관하여 임차권자등이 있는 때에는 그 동의를 얻어야 한다.
- ④ 시행자는 도시개발사업의 원활한 시행을 위하여 특히 필요한 때에는 토지소유자의 동의를 얻어 입체환지를 할 수 있다.
- ⑤ 시행자는 도시개발사업에 필요한 경비에 충당하기 위하여 일정한 토지를 체비지 또는 보류지로 정할 수 있다.

100. 도시개발법령상 도시개발구역 또는 도시 및 주거환경정비법령상 정비구역으로 지정·고시된 경우 당해 구역이 제1종지구단위계획구역으로 결정·고시된 것으로 보지 않는 구역은?

- ① 취락지구로 지정된 지역에서의 도시개발구역
- ② 자연녹지지역에서의 도시개발구역
- ③ 상업지역에서의 도시개발구역
- ④ 도시환경정비사업 정비구역
- ⑤ 주택재개발사업 정비구역

101. 도시개발법령상 도시개발사업을 위한 조합과 도시 및 주거환경정비법령상 정비사업을 위한 조합에 공통으로 적용되는 설명 중 옳은 것은?

- ① 조합설립의 인가 신청을 위해 토지소유자 총수의 3분의 2 이상의 동의를 얻어야 한다.
- ② 조합은 법인으로 하며, 그 주된 사무소의 소재지에서 등기함으로써 성립한다.
- ③ 조합을 설립하고자 하는 때에는 구역안의 토지소유자 5인 이상이 정관을 작성하여 조합설립의 인가를 받아야 한다.
- ④ 조합을 설립하기 위해서는 조합원 3분의 2 이상이 동의하는 추진위원회를 구성하여야 한다.
- ⑤ 조합임원은 총회에서 조합원 3분의 2 이상 출석과 출석조합원 과반수의 동의를 얻어 선임한다.

102. 도시 및 주거환경정비법령상 정비사업 시행에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ㉠ 주택재건축사업은 조합이 조합원 과반수의 동의를 얻어 시장·군수 또는 주택공사 등과 공동으로 이를 시행할 수 있다.
- ㉡ 시장·군수는 조합이 계속 추진하기 어려워 정비사업의 목적을 달성할 수 없다고 인정하는 때에는 당해 조합을 대신하여 직접 정비사업을 시행할 수 있다.
- ㉢ 시장·군수가 직접 정비사업을 시행하는 때에는 정비구역의 위치 및 면적 등과 같이 토지등소유자에게 알릴 필요가 있는 사항은 당해 지방자치단체의 공보에 고시하여야 한다.
- ㉣ 주거환경개선사업은 토지등소유자 과반수의 동의를 얻어 시장·군수가 직접 시행할 수 있다.
- ㉤ 주택재건축사업조합은 사업시행인가를 받은 후 시공자를 선정하여야 한다.

103. 도시 및 주거환경정비법령상 정비사업을 시행하는 절차를 시행순서에 따라 나열한 것은?

- ㉠ 사업시행 인가
 - ㉡ 정비계획 수립 및 정비구역 지정
 - ㉢ 도시·주거환경정비기본계획 수립
 - ㉣ 준공인가
 - ㉤ 관리처분계획 인가

- ① ㉠-㉢-㉡-㉤-㉣ ② ㉡-㉢-㉠-㉤-㉣
- ③ ㉢-㉡-㉤-㉠-㉣ ④ ㉢-㉡-㉠-㉤-㉣
- ⑤ ㉢-㉠-㉤-㉡-㉣

104. 도시 및 주거환경정비법령상 주택재건축사업의 안전진단에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ㉠ 주택재건축사업을 위한 안전진단은 공동주택 및 단독주택 모두를 대상으로 한다.
- ㉡ 천재·지변 등으로 주택이 붕괴되어 신속히 재건축을 추진할 필요가 있다고 시장·군수가 인정하는 경우 안전진단 대상에서 제외한다.
- ㉢ 시장·군수에게 안전진단을 신청한 자는 안전진단의 실시가 결정된 때에 안전진단에 필요한 비용을 시장·군수가 지정하는 안전진단전문기관에 납부하여야 한다.
- ㉣ 시장·군수는 안전진단 신청이 있으면 30일 이내 안전진단을 실시하여야 한다.
- ㉤ 정비구역내 도로 등 기반시설 설치를 위한 토지위의 건축물은 안전진단 대상이다.

105. 도시 및 주거환경정비법령상 정비사업에 있어 관리처분계획에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ㉠ 사업시행자는 토지등소유자가 분양신청을 하지 아니한 경우에 토지·건축물 또는 그 밖의 권리에 대하여 경매 처분한다.
- ㉡ 사업시행자는 기존 건축물을 철거한 후에 관리처분계획을 수립하여 인가를 받아야 한다.
- ㉢ 관리처분계획에는 정비사업비의 추산액 및 그에 따른 조합원 부담규모 및 부담시기가 포함된다.

- ㉣ 투기과열지구밖에서 시행되는 주택재건축사업의 토지등소유자에게는 1세대가 1 이상의 주택을 소유한 경우에 1주택을 공급한다.
- ㉤ 주택재개발사업의 토지등소유자에게는 보유한 주택수만큼 공급할 수 있다.

106. 도시 및 주거환경정비법령상 주택재개발사업에서 사업시행계획서에 포함되어야 할 사항으로 규정되어 있지 않은 것은?

- ㉠ 기존주택의 철거계획 ㉡ 건축물 배치계획
- ㉢ 임대주택 건설계획 ㉣ 건축물의 높이 및 용적률
- ㉤ 정비사업 시행과정에서 발생하는 폐기물 처리계획

107. 주택법령상 사업주체가 공공택지안에서 건설·공급하는 주거전용면적 85㎡ 이하인 공동주택에 대하여는 건설교통부령에 따라 산정된 분양가격 이하로 공급하여야 한다. 이에 해당하는 공공택지가 아닌 것은?

- ㉠ 국민주택건설을 위한 대지조성사업에 의해 개발·조성되는 공동주택건설용지
- ㉡ 택지개발사업에 의해 개발·조성되는 공동주택건설용지
- ㉢ 산업단지개발사업에 의해 개발·조성되는 공동주택건설용지
- ㉣ 국민임대주택단지조성사업에 의해 개발·조성되는 공동주택건설용지
- ㉤ 도시개발조합이 시행하는 도시개발사업에 의해 개발·조성되는 공동주택건설용지

108. 주택법령상 사업주체의 담보책임 및 하자보수 등에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ㉠ 사업주체는 공동주택의 사용점사일(주택단지 안의 공동주택의 전부에 대하여 임시사용승인을 얻은 경우에는 그 임시사용승인일) 또는 사용승인일부터 10년 이내의 범위에서 대통령령이 정하는 바에 따라 하자를 보수하여야 한다.
- ㉡ 사업주체가 지방자치단체인 경우에는 주택법상의 하자보수보증금 예치 의무가 없다.
- ㉢ 시장·군수·구청장은 주택법령상의 하자담보책임기간 이내에 공동주택의 구조안전에 중대한 하자가 있다고 인정하는 경우에는 안전진단기관에 의뢰하여 안전진단을 실시할 수 있다.
- ㉣ 사업주체는 주택법령상의 하자담보책임기간안에 공동주택의 내력구조부에 중대한 하자가 발생한 때에는 손해배상책임이 있다.
- ㉤ 건축법에 의해 건축허가를 받아 분양목적으로 공동주택을 건축한 건축주는 주택법령상의 하자담보책임 을 지지 아니한다.

109. 주택법령상의 주택거래신고에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 주택거래신고지역안에서의 주택거래신고는 주택거래계약의 체결일부터 30일 이내에 당해 주택소재지의 관할 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.
- ② 주택거래신고지역으로 지정되기 이전에 체결한 계약중 부동산등기특별조치법상 점인을 받지 아니한 계약도 신고하여야 한다.
- ③ 신고인이 신고필증을 교부받은 때에는 부동산등기특별조치법상 점인을 받은 것으로 본다.
- ④ 건설교통부장관은 주택거래신고지역의 지정 후 지정사유가 해소된 것으로 인정되는 경우 주택정책심의위원회의 심의를 거쳐 주택거래신고지역의 지정을 해제하여야 한다.
- ⑤ 주택거래신고지역에서 주택거래를 신고하지 아니한 자에 대하여 당해 주택에 대한 취득세(비과세·면제·감경되는 경우에는 비과세·면제·감경되지 아니하는 경우에 납부하여야 할 취득세액 상당액)의 5배 이하에 상당하는 금액의 과태료에 처한다.

110. 주택법령상 사업주체의 주택건설용 토지의 취득에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 국가 또는 지방자치단체는 그가 소유하는 토지를 매각하거나 임대함에 있어서 국민주택규모의 주택을 50% 이상으로 건설하는 자에게 우선적으로 당해 토지를 매각하거나 임대할 수 있다.
- ② 사업주체가 국민주택용지로 사용하기 위하여 체비지의 매각을 요구한 때에는 도시개발사업시행자는 체비지 총면적의 2분의 1의 범위안에서 이를 우선적으로 사업주체에게 매각할 수 있다.
- ③ 위 ②의 체비지 양도가격은 원칙적으로 조성원가를 기준으로 하되, 예외적으로 감정평가업자의 감정가격으로 한다.
- ④ 지방공사인 사업주체가 국민주택을 건설하기 위한 대지를 조성하는 경우에는 토지 등을 수용 또는 사용할 수 있다.
- ⑤ 국가인 사업주체는 주택건설사업을 위한 토지매수업무와 손실보상업무를 관할 지방자치단체의 장에게 위탁할 수 있다.

111. 건축법령상 이행강제금에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 이행강제금에 대하여 이의를 제기하지 아니하고, 이를 납부하지 않은 경우에는 국세 또는 지방세체납처분의 예에 의하여 징수한다.
- ② 이행강제금부과처분에 관한 재판은 비송사건절차법에 의한 과태료의 재판에 의한다.
- ③ 연면적 85㎡ 이하의 주거용 건축물인 경우에는 법정 이행강제금의 2분의 1의 범위안에서 당해 지방자치단체의 조례로 정하는 금액을 부과한다.
- ④ 허가대상 건축물을 허가받지 아니하고 건축하여 벌금이 부과된 자에게는 이행강제금을 부과할 수 없다.
- ⑤ 시정명령을 받은 자가 그 시정명령을 이행한 경우에도 이미 부과된 이행강제금을 납부하여야 한다.

112. 건축법령상 시장·군수·구청장이 등기축락할 수 있는 경우로서 틀린 것은?

- ① 사용승인을 얻은 건축물로서 신규등록하는 경우
- ② 지번의 변경이 있는 경우
- ③ 건축물의 멸실후 멸실신고한 경우
- ④ 건축물의 철거신고에 의하여 철거한 경우
- ⑤ 행정구역의 명칭에 변경이 있는 경우

113. 건축법령상 건축물을 건축할 때 지진에 대한 안전여부를 확인하여야 하는 기준으로 규정되어 있는 것은?

- ㉠ 층수 6층 이상인 건축물
- ㉡ 연면적 10,000㎡ 이상인 건축물
- ㉢ 건설교통부령이 정하는 지진구역안의 건축물
- ㉣ 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 건축물로서 건설교통부령이 정하는 것

- ① ㉠, ㉡ ② ㉢, ㉣ ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉣

114. 건축법령상 건축분쟁조정제에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 건축물의 건축등과 관련한 분쟁의 조정을 원하는 자는 허가권자가 시·도지사인 경우 건설교통부에 설치된 중앙분쟁조정위원회에 분쟁의 조정을 신청할 수 있다.
- ② 건축법은 건축분쟁당사자간의 합의에 의해 그 소요된 비용을 부담하는 것에 대해서는 규정하고 있지 않다.
- ③ 건축분쟁조정위원회는 조정신청을 받은 날부터 15일 이내에 이를 심사하여 조정안을 작성하여야 한다.
- ④ 건축분쟁조정위원회는 건축분쟁조정제에 필요한 경우 법원의 영장을 받아 그 위원 등으로 하여금 관계 사업장에 출입하여 조사하게 할 수 있다.
- ⑤ 관계전문기술자 상호간의 분쟁은 건축분쟁조정위원회의 조정대상이 된다.

115. 건축법령상 다음과 같은 조건의 건축물의 용적률은 얼마인가?

- 대지면적 : 2,000㎡
- 지하 2층 : 주차장으로 사용, 1,400㎡
- 지하 1층 : 제1종근린생활시설로 사용, 1,000㎡
- 지상 1층 : 피로티구조내 전부를 본 건축물의 부속용도인 주차장으로 사용, 800㎡
- 지상 2,3,4,5,6,7층 : 업무시설로 사용, 각 층 800㎡

- ① 240% ② 280% ③ 290%
- ④ 330% ⑤ 400%

116. 건축법령상 증축·개축 또는 재축에 해당하지 아니하는 것으로서 대수선행위로 볼 수 없는 것은?

- ① 내력벽의 벽면적을 30㎡ 이상 해체하여 변경하는 행위
- ② 건축물의 전면부 창문틀을 해체하여 변경하는 행위
- ③ 미관지구안에서 건축물의 담장을 변경하는 행위
- ④ 건축물의 방화구획을 위한 바다 또는 벽을 해체하여 수선하는 행위
- ⑤ 다세대주택의 세대간 주요구조부인 경계벽을 수선하는 행위

117. 농지법령상 농지전용에 관련된 설명 중 틀린 것은?

- ① 다른 법률에 의해 농지전용의 허가가 의제되는 협의를 거친 경우는 전용허가를 받은 것으로 본다.
- ② 농지를 전용하고자 하는 자는 원칙적으로 당해 농지의 소재지를 관할하는 농지관리위원회의 확인을 거쳐 농림부장관의 허가를 받아야 한다.
- ③ 농지를 농업인 주택부지로 전용하고자 하는 자는 당해 농지의 소재지를 관할하는 농지관리위원회의 확인을 거쳐 시장·군수 또는 자치구구청장에게 신고하여야 한다.
- ④ 도시지역안에 있는 농지로서 주무부장관 또는 지방자치단체의 장이 농림부장관과 미리 전용협의를 거친 농지나 협의대상에서 제외되는 농지는 전용허가 없이 전용할 수 있다.
- ⑤ 농지를 간이농업용시설의 용도로 일시 사용하고자 하는 자는 시장·군수 또는 자치구구청장의 허가를 받아야 하며, 농지조성비를 농지관리기금 운용·관리자에게 납부하여야 한다.

118. 농지법령상 농지취득자격증명을 발급받지 않고 농지를 취득할 수 있는 경우로 틀린 것은?

- ① 농업기반공사가 농지를 취득하여 소유하는 경우
- ② 농업법인의 합병으로 농지를 취득하는 경우
- ③ 농림부령이 정하는 농업연구기관이 그 목적사업을 수행하기 위하여 필요로 하는 시험·연구·실습지로 농지를 취득하여 소유하는 경우
- ④ 상속에 의하여 농지를 취득하여 소유하는 경우
- ⑤ 시효의 완성에 의하여 농지를 취득하는 경우

119. 산지관리법상 보전산지 중 공익용 산지(산지전용 제한지역을 제외)안에서 산지전용을 할 수 없는 것은? (다만, 개별법률에 의한 행위제한을 적용하는 경우는 제외한다)

- ① 연면적 기준으로 종전규모의 100분의 130 이하의 종교시설의 증축
- ② 장사 등에 관한 법률의 규정에 의하여 허가를 받거나 신고를 한 묘지·화장장·납골시설의 설치
- ③ 수목원·자연휴양림 그 밖에 대통령령이 정하는 산림공익시설의 설치
- ④ 광업법에 의한 광물의 탐사·시추시설의 설치
- ⑤ 사방시설·하천·제방 그 밖에 이에 준하는 국토보전시설의 설치

120. 산림법령상 영림계획 및 시업에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 영림계획의 인가를 받은 산림소유자는 영림계획에 따라 시업을 하고자 할 때에는 시장·군수 또는 지방산림청장의 허가를 받아야 한다.
- ② 임업후계자 또는 독립가가 소유하고 있지 아니한 사유림의 영림계획은 산림소유자가 작성하여야 한다.
- ③ 국유림에 대해 시장·군수는 산림의 보호·육성을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 산림소유자의 신청을 받아 영림계획을 인가할 수 있다.
- ④ 시장·군수는 영림계획의 인가를 받은 산림소유자의 사망으로 인하여 조림·육림·벌채 등의 실적이 50% 미만인 경우 그 인가를 취소할 수 있다.
- ⑤ 시장·군수는 영림계획의 인가를 받지 아니한 산림소유자가 시업을 소홀히 하거나 하지 아니한 경우 대통령령이 정하는 바에 따라서 시업을 대행하게 하거나 직접 시업을 할 수 있다.

수고하셨습니다.

합격을 진심으로 기원합니다!

제16회 공인중개사 자격시험 최종답안

1차 시험

부동산학개론			민법 및 민사특별법		
번호	A형	B형	번호	A형	B형
1	3	5	41	3	3
2	1	4	42	2	2
3	5	2	43	5	5
4	4	1	44	2	2
5	2	3	45	1	1
6	2	2	46	5	5
7	3	5	47	1	1
8	5	5	48	3	3
9	1	4	49	4	3
10	3	3	50	3	4
11	4	3	51	4	4
12	5	4	52	1	4
13	3	3	53	2	5
14	5	1	54	4	1
15	4	5	55	5	2
16	4	5	56	1	4
17	5	2	57	3	3
18	4	1	58	4	1
19	3	4	59	5	5
20	4	4	60	4	4
21	1	2	61	4	4
22	1	1	62	3	2
23	2	3	63	5	1
24	2	4	64	2	3
25	3	2	65	1	5
26	5	1	66	5	5
27	2	4	67	5	5
28	1	3	68	1	1
29	4	4	69	5	5
30	2	2	70	4	5
31	4	5	71	2	2
32	1	1	72	5	4
33	3	1	73	1	4
34	1	2	74	1	1
35	5	3	75	4	1
36	2	3	76	3	2, 4
37	3	1	77	3	3
38	1	5	78	2, 4	3
39	5	2	79	3	3
40	2	5	80	2	2

제16회 공인중개사 자격시험 최종답안								
2차 시험								
부동산중개업법령 및 중개실무			부동산공시에 관한 법령 및 부동산관련 세법			부동산공법		
번호	A형	B형	번호	A형	B형	번호	A형	B형
1	4	4	41	4	1	81	4	1
2	3	3	42	1	4	82	2	4
3	4	4	43	3	3	83	1	3
4	2	2	44	3	3	84	3	2
5	2	2	45	3	3	85	정답없음	3
6	5	5	46	5	4	86	4	정답없음
7	1	4	47	4	4	87	1, 4	1
8	4	4	48	4	5	88	3	4
9	4	1	49	2	2	89	1	1, 4
10	5	5	50	1	1	90	1	4
11	4	2	51	5	5	91	4	1
12	5	5	52	1	1	92	5	5
13	2	4	53	2	2	93	2	1
14	3	3	54	4	1	94	1	2
15	5	2	55	3	2	95	3	3
16	2	5	56	1	4	96	3	3
17	3	3	57	2	3	97	2	2
18	3	1	58	4	4	98	1	2
19	2	2	59	3	2	99	2	1
20	1	3	60	5	5	100	2	1
21	1	1	61	2	3	101	1	2
22	5	1	62	1	2	102	4	4
23	5	5	63	5	5	103	4	4
24	1	5	64	2	1	104	1	2
25	4	4	65	3	3	105	3	3
26	4	4	66	2	2	106	2	1
27	1	1	67	3	2	107	5	5
28	4	4	68	5	5	108	1	5
29	4	4	69	2	3	109	3	1
30	1	1	70	2	2	110	5	3
31	5	1	71	1	1	111	1	4
32	4	4	72	1	1	112	2	1
33	1	5	73	4	4	113	5	2
34	4	4	74	3	4	114	4	5
35	3	2	75	4	3	115	2	1
36	3	3	76	2	2	116	1	2
37	2	3	77	5	5	117	3	5
38	5	5	78	1	1	118	5	3
39	5	2	79	1	5	119	5	2
40	2	5	80	5	1	120	2	5

※ 위 제16회 공인중개사자격시험 최종정답은 한국토지공사에서 시행·발표한 자료이며, 현행 시행 법령과 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.